



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ITA ALWI, S.SOS. ALIAS ITA BINTI ALWI;**
2. Tempat lahir : Bontomanai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Graha Tata Persada Blok B17 RT 001, RW 001, Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **A.M. HUSNI MA'MUN NUH ALIAS ANDI HUSNI BIN MA'MUN NUH;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/31 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adhyaksa V Nomor 9 Komplek Kejaksaan RT 002, RW 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;

Hal. 1 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **WIDYA ANDANI MAKMUR ALIAS TUTI ALIAS
WIDYA DG PUJI BINTI MAKMUR PAGILING;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/6 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Romanga, Kelurahan Balang, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 8 Maret 2026;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, Muh. Irwan, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muh. Irwan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Wirohusodo Nomor 35, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/ADV.MI/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Nomor 68/K-PID/2025 tanggal 11 Desember 2025;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum, Sri Yunita Azizah, S.H., dkk, Para Advokat pada AA Syahrir & Co. Law Firm, beralamat di Jalan Hertasning V Nomor 8, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dengan Register Nomor 71/K-PID/2025 tanggal 15 Desember 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 2 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 9 Desember 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 9 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana dengan Pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan suatu Bank Syariah" sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 20 huruf c KUHP 2023 sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama NUR ASLAM;
 - b. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan PT. EKA AKAR JATI dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama MANTASIAH;
 - c. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
 - d. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MUH. AMIR;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MAKKASAU, S.Sos;
 - f. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. RADENG;

Hal. 3 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. ABDUL RAJAB;
 - h. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. HARDI;
 - i. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. NURLIAH;
 - j. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. MUH. AMIR tanggal 13 September 2022;
 - k. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. HARDI. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;
 - l. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. RADENG tanggal 19 Januari 2022;
 - m. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MAKKASAU, S.Sos tanggal 03 September 2018;
 - n. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MUHAMMAD AMIR, S.Sos.,M.Si tanggal 25 Oktober 2021;
 - o. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HARDI. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;
 - p. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HJ. NURLIAH tanggal 15 Mei 2017;
- Dikembalikan kepada Bank BSI KCP Takalar;
- q. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama NURLIAH dengan nomor seri 229417;
 - r. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama HARDI dengan nomor seri 229444;
 - s. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama RADENG dengan nomor seri 229438;
 - t. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;
 - u. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan supaya Para Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim:
1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);

Hal. 4 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan seketika dan sekaligus;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini dari keuangan negara;

Dengan alasan karena Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan karyawan ataupun bagian *outsourcing* Bank BSI dan tidak memiliki akses untuk melakukan peng-*input*-an ataupun verifikasi berkas, selain itu jika Saksi Nur Aslam, S.H. tidak melakukan peng-*input*-an maka tidak akan terjadi pencatatan di Bank BSI;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Terdakwa III selalu bersikap kooperatif, jujur, dan menghormati proses hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 20 huruf c KUHP 2023 sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dengan alasan berdasarkan seluruh fakta persidangan, tidak terdapat 1 (satu) bukti pun yang menunjukkan Terdakwa III memiliki kewenangan, akses, ataupun peran aktif dalam melakukan pencatatan dalam sistem pembukuan bank syariah, selain itu unsur delik pencatatan palsu hanya dibebankan kepada subjek hukum yang secara fungsional memiliki kewenangan dalam struktur perbankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menolak pledoi yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan menolak

Hal. 5 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pledoi yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa III dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa III terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register No. Reg. Prk: PDM-120/P.4.32/Eku.2/11/2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh Alias Andi Husni Bin Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur Alias Tuti Alias Widya Dg Puji Binti Makmur Pagiling bersama-sama dengan Saksi Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di Bank BSI KCP Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalampa, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh Alias Andi Husni Bin Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur Alias Tuti Alias Widya Dg Puji Binti Makmur Pagiling sebagai *broker* pada Bank BSI KCP Takalar bekerja sama dengan Saksi Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya selaku pegawai Bank BSI KCP Takalar yang secara sadar mempunyai maksud untuk merencanakan pencairan pengajuan kredit pensiunan dengan cara

Hal. 6 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa 6 (enam) orang nasabah yang mana dokumen-dokumen pengajuan tersebut dicari oleh para Terdakwa untuk mendapatkan imbalan/fee dari pencairan kredit pensiun secara rekayasa atau fiktif dan tidak sesuai prosedur;

- Adapun modus para Terdakwa untuk melakukan pencairan pengajuan kredit pensiun yang tidak sesuai prosedur itu adalah pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa I Ita Alwi diberitahu oleh Terdakwa II A.M. Husni ada calon nasabah pensiunan suami-istri yang berada di Kabupaten Selayar bernama Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Lalu Terdakwa I Ita Alwi menghubungi Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab dengan menawarkan dana hibah pensiun dari Bank BSI KCP Takalar tanpa adanya pembayaran angsuran setiap bulan dan tidak ada potongan gaji dari Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Saat itu Terdakwa I Ita Alwi juga menyampaikan kepada Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab akan menerima dana hibah yaitu untuk Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Rajab sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab tertarik untuk ikut dalam program dana hibah pensiun dan Saksi Nurliah hanya menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan kepada Terdakwa I Ita Alwi, dikarenakan SK Pensiun Saksi Nurliah sudah menjadi jaminan pada Bank Shinhan Cabang Makassar yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa II A.M. Husni. Kemudian Terdakwa I Ita Alwi menyerahkan *softcopy* dokumen persyaratan kepada Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah mengirimkan kepada Saksi Nur Aslam untuk selanjutnya di proses verifikasi dan survei, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 terbit Loan/Pinjaman Saksi Nurliah dari Bank BSI KCP Takalar nomor: LD2208238600 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Kantor Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, namun Saksi Nurliah diminta pergi ke Kantor Bank BSI Cabang Makassar I karena dana pada Bank BSI KCP Takalar tidak cukup. Setelah uang pencairan diterima oleh Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang sudah dipotong biaya-biaya lain oleh pihak bank, Terdakwa I Ita Alwi mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I Ita Alwi memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Nurliah, dan sisa

Hal. 7 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II A.M. Husni sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap nasabah atas nama Abdul Rajab yang merupakan suami dari Saksi Nurliah, terbit *loan*/pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar nomor: LD2211687780 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta Rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, namun Saksi Abdul Rajab diarahkan ke Bank BSI Ratulangi untuk mengambil uang pencairan yang ditemani oleh Terdakwa II A.M. Husni. Setelah pencairan, uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II A.M. Husni dan Terdakwa I Ita Alwi, lalu Saksi Abdul Rajab diberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II A.M. Husni sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Adapun modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Radeng yaitu sekira bulan Juni 2022 Terdakwa I Ita Alwi bertemu dengan Sdr. Aziz di sebuah warkop yang mana saat itu Sdr. Aziz mengatakan temannya yakni Sdr. Radeng ingin mengambil kredit pensiun lalu Terdakwa I Ita Alwi mengarahkan untuk ajukan di Bank BSI KCP Takalar. Kemudian Terdakwa I Ita Alwi menyerahkan dokumen persyaratan Sdr. Radeng kepada Saksi Mantasiah untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan survei namun bukan di rumah Sdr. Radeng melainkan di rumah kerabat Saksi Mantasiah. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 terbit *loan*/pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar atas nama Radeng nomor: LD2216848184 tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang mana penandatanganan dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah. Setelah uang tersebut cair, Terdakwa I Ita Alwi memberikan Sdr. Radeng uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa dari uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil

Hal. 8 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Aziz sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama H. Makkasau yaitu awalnya Saksi H. Makkasau dihubungi oleh Sdr. Abdi Makmur Alias Appi yang merupakan kakak kandung Terdakwa II Widya untuk menawarkan program dana hibah kepada pensiunan dari Bank Shinhan Cabang Makassar, lalu Saksi H. Makkasau memberikan dokumen persyaratan kepada Terdakwa Widya. Beberapa hari kemudian Saksi H. Makkasau dibawa ke Jalan Adiyaksa untuk bertemu beberapa orang yang tidak dikenal dan akan melakukan akad kredit, namun Saksi H. Makkasau membatalkan pengajuan tersebut karena dana yang akan cair sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi H. Makkasau hanya akan menerima sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu gaji Saksi H. Makkasau juga akan terpotong dan hanya tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berkas dokumen persyaratan tetap di Bank Shinhan. Beberapa lama kemudian, Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi yang mana akan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau karena Saksi H. Makkasau menolak dan membatalkan pengajuan kredit penusun sebelumnya. Lalu Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya bersepakat untuk menggunakan orang lain yang akan menjadi H. Makkasau saat akad kredit dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Mantasiah;
- Kemudian Terdakwa III Widya membawa seorang laki-laki bernama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama yang mana sebelumnya Saksi Mappa dihubungi oleh Terdakwa III Widya untuk datang ke rumah Terdakwa I Ita Alwi untuk tanda tangan berkas H. Makkasau dan survey, lalu Saksi Mappa mengatakan "takut ka deng jangan sampai ada apa-panya" dan Terdakwa III Widya mengatakan "ayomi ke rumahnya dulu Ita, nanti Ita yang jelaskan". Sesampainya di rumah Terdakwa I Ita Alwi yang beralamat di BTN Tata Persada Kalegowa Kabupaten Gowa, sudah terdapat Saksi Nur Aslam dan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa I Ita Alwi mengatakan kepada Saksi Mappa "tanda tangan ki dulu Siama bantu Pak Makkasau sakit di Selayar", saat itu Saksi Mappa menjawab "Takut ka

Hal. 9 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya deh, jangan sampai ada apa-apanya” dan Terdakwa I Ita Alwi meyakinkan Saksi Mappa dengan mengatakan “sudah meka telponan sama Pak Makkasau, bantu meka jangan meki takut”. Sekira 2 hari setelah tanda tangan dan survei, Saksi Mappa dihubungi oleh Terdakwa I Ita Alwi untuk datang ke Bank BSI KCP Takalar lalu terbit Loan/Pinjaman atas nama H. Makkasau dari Bank BSI KCP Takalar tanggal 21 Juli 2022 nomor: LD2220296311 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mappa yang saat itu berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau dihadapan Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah. Setelah Saksi Mappa tanda tangan akad kredit, Saksi Mappa ditelepon oleh Saksi Widya yang saat itu mengatakan “ada nanti itu oleh-olehnya (berupa uang)”, namun Saksi Mappa menolaknya namun Saksi Widya meyakinkan dengan mengatakan “Rezeki itu Dg Siama untuk kita”. Sekira 3 hari setelah Saksi Mappa menandatangani akad kredit, Saksi Mappa bertemu dengan Terdakwa III Widya di Jalan Anto Dg Pasewa Kabupaten Jeneponto dan saat itu Terdakwa III Widya menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu sisa uang dari pencairan kredit dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya masing-masing sebesar Rp63.873.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Sdr. Abdi Makmur Alias Appi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi, Saksi H. Makkasau tidak pernah menerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun di Bank BSI KCP Takalar karena yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit pensiun, melainkan data Saksi H. Makkasau digunakan oleh Terdakwa I Ita Alwi, Terdakwa II Widya, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah untuk dilakukan pencairan kredit pensiun dengan memalsukan identitas berupa KTP dan SK Pensiun;
- Kemudian modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Hardi yaitu sekira bulan Juli tahun 2022 Terdakwa III Widya mengatakan ada seseorang yang ingin mengajukan kredit pensiun, lalu selang beberapa waktu Terdakwa III Widya dihubungi oleh Sdr. Hardi yang menyampaikan ingin mengajukan kredit pensiun, sehingga Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi

Hal. 10 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



untuk mengatur pertemuan dan pertemuan tersebut terjadi di rumah Terdakwa I Ita Alwi yang beralamat di Jalan Dirgantara Lr. 1 Kelurahan Palangga, Kabupaten Gowa. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I Ita Alwi menjelaskan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, dan Terdakwa III Widya mengirimkan *softcopy* dokumen persyaratan milik Sdr. Hardi melalui *whatsapp* kepada Terdakwa I Ita Alwi berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, NPWP, SK Pensiun dan KARIP, lalu Terdakwa I Ita Alwi meneruskan dokumen tersebut ke Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah meneruskan dokumen ke Saksi Nur Aslam karena akan dilakukan pengajuan kredit pensiun dari Bank BSI KCP Takalar dan Terdakwa I Ita Alwi mengatakan kepada Sdr. Hardi akan dilakukan proses survey di rumah Terdakwa III Widya yang beralamat di belakang Stadion Kalegowa yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah;

- Bahwa setelah proses survey dilakukan, Sdr. Hardi sisa menunggu akad kredit namun Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi dan mengatakan Sdr. Hardi membutuhkan uang, sehingga Terdakwa I Ita Alwi menghubungi kepada Saksi Mantasiah yang saat itu mengatakan Sdr. Hardi sakit dan membutuhkan uang, lalu Saksi Mantasiah meneruskan informasi kepada Saksi Nur Aslam. Selang beberapa hari, Saksi Mantasiah menginformasikan kepada Terdakwa I Ita Alwi agar Sdr. Hardi datang ke kantor Bank BSI KCP Takalar untuk dilakukan akad kredit bersama dengan Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, setelah dilakukan penandatanganan terbit 2 (dua) *loan*/pinjaman atas nama Hardi yaitu pertama nomor LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan kedua nomor LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) dengan tujuan *take over credit* dari Bank BRI Cabang Pare-Pare, namun perlu menunggu untuk pencairan karena masih dalam antrian. Setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi dengan mengkonfirmasi kepada Sdr. Hardi selaku penerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun, diketahui Sdr. Hardi hanya menerima manfaat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dari total pencairan kredit pensiun sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah), yang mana sisa uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Saksi

Hal. 11 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantiasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya masing-masing sebesar Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Kemudian menurut Saksi Muhammad Hasbi selaku *Micro Ritel Risk and Compliance* (MRRC) pada Bank BRI Cabang Pare-Pare, Sdr. Hardi tidak pernah melakukan pelunasan di Bank BRI Cabang Pare-Pare dan Bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas atas nama Sdr. Hardi, serta SK Pensiunan Asli atas nama Sdr. Hardi yang menjadi jaminan ada pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Saksi H. Muh. Amir yaitu awalnya sekira bulan Juli 2022 Saksi H. Muh. Amir ingin melakukan pengajuan kredit pensiun di Bank Banten Makassar melalui Terdakwa II A.M. Husni dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Taspen dan Kartu Pegawai. Setelah menunggu lama sekira bulan September 2022 Saksi H. Muh. Amir dihubungi oleh Terdakwa II A.M. Husni yang menyampaikan berkas pengajuan kredit pensiun telah diajukan ke Bank BSI KCP Takalar dan akan dilakukan survey dalam waktu dekat. Kemudian dilakukan survey oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi Nur Aslam, Saksi Mantasiah, Terdakwa I Ita Alwi dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi H. Muh. Amir, saat itu Saksi Nur Aslam mengatakan setelah pencairan kredit harus dilakukan pelunasan pada bank lain yang akan di-take over. Sekira tanggal 13 September 2022 Saksi H. Muh. Amir melakukan penandatanganan akad kredit di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, saat itu penyampaian dari Saksi Nur Aslam adalah kredit Saksi H. Muh. Amir yang disetujui sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi menjadi 2 (dua) loan yaitu pertama *loan*/pinjaman Nomor LD2225624360 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kedua *loan*/pinjaman Nomor LD2225620726 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi terhadap pinjaman Saksi H. Muh. Amir, Saksi H. Muh. Amir tidak pernah melakukan pelunasan kredit sebelumnya di Bank BPD Sulselbar Cabang Jeneponto, sehingga Surat Keterangan Lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir di Bank BPD

Hal. 12 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar Cabang Jeneponto adalah surat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa II A.M. Husni yang kemudian dikirimkan dalam bentuk *scan pdf* kepada Terdakwa I Ita Alwi melalui *whatsapp* dan Terdakwa I Ita Alwi meneruskan kepada Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah mengirimkan kepada Saksi Nur Aslam;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha berupa Surat Keterangan Lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir dan Sdr. Hardi yang dipalsukan, nasabah fiktif atas nama Saksi H. Makkasau, pengajuan kredit pensiun yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan atas nama Saksi Nurliah, Saksi Abdul Rajab dan Sdr. Rajeng menyebabkan Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian, sehingga Saksi Nuryadin, S.H. selaku *Branch Manager* pada Bank BSI KCP Takalar melaporkan hal tersebut ke pihak Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen) dan uang pencairan yang dibagi-bagi kepada para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh Alias Andi Husni Bin Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur Alias Tuti Alias Widya Dg Puji Binti Makmur Pagiling bersama-sama dengan Saksi Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2022 bertempat di Bank BSI KCP Takalar tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kalampa, Kecamatan Polongbangkeng

Hal. 13 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh Alias Andi Husni Bin Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur Alias Tuti Alias Widya Dg Puji Binti Makmur Pagiling sebagai *broker* pada Bank BSI KCP Takalar bekerja sama dengan Saksi Nur Aslam, S.H. Alias Aslam Bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya selaku pegawai Bank BSI KCP Takalar yang secara sadar mempunyai maksud untuk merencanakan pencairan pengajuan kredit pensiunan dengan cara merekayasa 6 (enam) orang nasabah yang mana dokumen-dokumen pengajuan tersebut dicari oleh para Terdakwa untuk mendapatkan imbalan/*fee* dari pencairan kredit pensiun secara rekayasa atau fiktif dan tidak sesuai prosedur;
- Adapun modus para Terdakwa untuk melakukan pencairan pengajuan kredit pensiun yang tidak sesuai prosedur itu adalah pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa I Ita Alwi diberitahu oleh Terdakwa II A.M. Husni ada calon nasabah pensiunan suami-istri yang berada di Kabupaten Selayar bernama Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Lalu Terdakwa I Ita Alwi menghubungi Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab dengan menawarkan dana hibah pensiun dari Bank BSI KCP Takalar tanpa adanya pembayaran angsuran setiap bulan dan tidak ada potongan gaji dari Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab. Saat itu Terdakwa I Ita Alwi juga menyampaikan kepada Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab akan menerima dana hibah yaitu untuk Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Rajab sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Nurliah dan Saksi Abdul Rajab tertarik untuk ikut dalam program dana hibah pensiun dan Saksi Nurliah hanya menyerahkan dokumen persyaratan yang diperlukan berupa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan kepada Terdakwa I Ita Alwi, dikarenakan SK Pensiun Saksi Nurliah sudah menjadi jaminan pada Bank Shinhan Cabang Makassar yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa II A.M. Husni. Kemudian Terdakwa I Ita

Hal. 14 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Alwi menyerahkan *softcopy* dokumen persyaratan kepada Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah mengirimkan kepada Saksi Nur Aslam untuk selanjutnya di proses verifikasi dan survey, lalu pada tanggal 23 Maret 2022 terbit *loan*/pinjaman Saksi Nurliah dari Bank BSI KCP Takalar nomor: LD2208238600 tanggal 23 Maret 2022 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Kantor Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, namun Saksi Nurliah diminta pergi ke Kantor Bank BSI Cabang Makassar I karena dana pada Bank BSI KCP Takalar tidak cukup. Setelah uang pencairan diterima oleh Saksi Nurliah sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang sudah dipotong biaya-biaya lain oleh pihak bank, Terdakwa I Ita Alwi mengambil uang tersebut lalu Terdakwa I Ita Alwi memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Nurliah, dan sisa uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II A.M. Husni sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap nasabah atas nama Abdul Rajab yang merupakan suami dari Saksi Nurliah, terbit *loan*/pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar nomor: LD2211687780 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta Rupiah) yang mana penandatanganan dokumen dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, namun Saksi Abdul Rajab diarahkan ke Bank BSI Ratulangi untuk mengambil uang pencairan yang ditemani oleh Terdakwa II A.M. Husni. Setelah pencairan, uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II A.M. Husni dan Terdakwa I Ita Alwi, lalu Saksi Abdul Rajab diberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa uang dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II A.M. Husni sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Radeng yaitu sekira bulan Juni 2022

Hal. 15 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Terdakwa I Ita Alwi bertemu dengan Sdr. Aziz di sebuah warkop yang mana saat itu Sdr. Aziz mengatakan temannya yakni Sdr. Radeng ingin mengambil kredit pensiun lalu Terdakwa I Ita Alwi mengarahkan untuk ajukan di Bank BSI KCP Takalar. Kemudian Terdakwa I Ita Alwi menyerahkan dokumen persyaratan Sdr. Radeng kepada Saksi Mantasiah untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan survey namun bukan di rumah Sdr. Radeng melainkan di rumah kerabat Saksi Mantasiah. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 terbit *loan*/pinjaman dari Bank BSI KCP Takalar atas nama Radeng nomor: LD2216848184 tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang mana penandatanganan dilakukan di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah. Setelah uang tersebut cair, Terdakwa I Ita Alwi memberikan Sdr. Radeng uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisa dari uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi sebesar Rp38.350.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Aziz sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa modus dari Para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama H. Makkasau yaitu awalnya Saksi H. Makkasau dihubungi oleh Sdr. Abdi Makmur Alias Appi yang merupakan kakak kandung Terdakwa II Widya untuk menawarkan program dana hibah kepada pensiunan dari Bank Shinhan Cabang Makassar, lalu Saksi H. Makkasau memberikan dokumen persyaratan kepada Terdakwa Widya. Beberapa hari kemudian Saksi H. Makkasau dibawa ke Jalan Adiyaksa untuk bertemu beberapa orang yang tidak dikenal dan akan melakukan akad kredit, namun Saksi H. Makkasau membatalkan pengajuan tersebut karena dana yang akan cair sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi H. Makkasau hanya akan menerima sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu gaji Saksi H. Makkasau juga akan terpotong dan hanya tersisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan berkas dokumen persyaratan tetap di Bank Shinhan. Beberapa lama kemudian, Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi yang mana akan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau karena Saksi H. Makkasau menolak dan membatalkan pengajuan kredit peniun sebelumnya. Lalu

Hal. 16 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya bersepakat untuk menggunakan orang lain yang akan menjadi H. Makkasau saat akad kredit dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Mantasiah;

- Kemudian Terdakwa III Widya membawa seorang laki-laki bernama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siam yang mana sebelumnya Saksi Mappa dihubungi oleh Terdakwa III Widya untuk datang ke rumah Terdakwa I Ita Alwi untuk tanda tangan berkas H. Makkasau dan survey, lalu Saksi Mappa mengatakan "takut ka deng jangan sampai ada apa-apanya" dan Terdakwa III Widya mengatakan "ayomi ke rumahnya dulu Ita, nanti Ita yang jelaskan". Sesampainya di rumah Terdakwa I Ita Alwi yang beralamat di BTN Tata Persada Kalegowa Kabupaten Gowa, sudah terdapat Saksi Nur Aslam dan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa I Ita Alwi mengatakan kepada Saksi Mappa "tanda tangan ki dulu Siam bantu Pak Makkasau sakit ii di Selayar", saat itu Saksi Mappa menjawab "Takut ka saya deh, jangan sampai ada apa-apanya" dan Terdakwa I Ita Alwi meyakinkan Saksi Mappa dengan mengatakan "sudah meka telponan sama Pak Makkasau, bantu meka jangan meki takut". Sekira 2 hari setelah tanda tangan dan survey, Saksi Mappa dihubungi oleh Terdakwa I Ita Alwi untuk datang ke Bank BSI KCP Takalar lalu terbit *loan*/pinjaman atas nama H. Makkasau dari Bank BSI KCP Takalar tanggal 21 Juli 2022 nomor: LD2220296311 sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mappa yang saat itu berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau dihadapan Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah. Setelah Saksi Mappa tanda tangan akad kredit, Saksi Mappa ditelepon oleh Saksi Widya yang saat itu mengatakan "ada nanti itu oleh-olehnya (berupa uang)", namun Saksi Mappa menolaknya namun Saksi Widya meyakinkan dengan mengatakan "Rezeki itu Dg Siam untuk kita". Sekira 3 hari setelah Saksi Mappa menandatangani akad kredit, Saksi Mappa bertemu dengan Terdakwa III Widya di Jalan Anto Dg Pasewa Kabupaten Jeneponto dan saat itu Terdakwa III Widya menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), lalu sisa uang dari pencairan kredit dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya masing-masing sebesar Rp63.873.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu

Hal. 17 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr. Abdi Makmur Alias Appi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi, Saksi H. Makkasau tidak pernah menerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun di Bank BSI KCP Takalar karena yang bersangkutan tidak pernah mengajukan kredit pensiun, melainkan data Saksi H. Makkasau digunakan oleh Terdakwa I Ita Alwi, Terdakwa II Widya, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah untuk dilakukan pencairan kredit pensiun dengan memalsukan identitas berupa KTP dan SK Pensiun;
- Kemudian modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Hardi yaitu sekira bulan Juli tahun 2022 Terdakwa III Widya mengatakan ada seseorang yang ingin mengajukan kredit pensiun, lalu selang beberapa waktu Terdakwa III Widya dihubungi oleh Sdr. Hardi yang menyampaikan ingin mengajukan kredit pensiun, sehingga Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi untuk mengatur pertemuan dan pertemuan tersebut terjadi di rumah Terdakwa I Ita Alwi yang beralamat di Jalan Dirgantara Lorong 1 Kelurahan Palangga, Kabupaten Gowa. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I Ita Alwi menjelaskan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi, dan Terdakwa III Widya mengirimkan *softcopy* dokumen persyaratan milik Sdr. Hardi melalui *whatsapp* kepada Terdakwa I Ita Alwi berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, NPWP, SK Pensiun dan KARIP, lalu Terdakwa I Ita Alwi meneruskan dokumen tersebut ke Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah meneruskan dokumen ke Saksi Nur Aslam karena akan dilakukan pengajuan kredit pensiun dari Bank BSI KCP Takalar dan Terdakwa I Ita Alwi mengatakan kepada Sdr. Hardi akan dilakukan proses survey di rumah Terdakwa III Widya yang beralamat di belakang Stadion Kalegowa yang mana hal tersebut sudah diketahui oleh Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah;
- Bahwa setelah proses survey dilakukan, Sdr. Hardi sisa menunggu akad kredit namun Terdakwa III Widya menghubungi Terdakwa I Ita Alwi dan mengatakan Sdr. Hardi membutuhkan uang, sehingga Terdakwa I Ita Alwi menghubungi kepada Saksi Mantasiah yang saat itu mengatakan Sdr. Hardi sakit dan membutuhkan uang, lalu Saksi Mantasiah meneruskan informasi kepada Saksi Nur Aslam. Selang beberapa hari, Saksi Mantasiah menginformasikan kepada Terdakwa I Ita Alwi agar Sdr. Hardi datang ke kantor Bank BSI KCP Takalar untuk dilakukan akad kredit bersama dengan

Hal. 18 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Saksi Nur Aslam dan TeSaksi Mantasiah, setelah dilakukan penandatanganan terbit 2 (dua) Loan/Pinjaman atas nama Hardi yaitu pertama nomor LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan kedua nomor LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta Rupiah) dengan tujuan *take over credit* dari Bank BRI Cabang Pare-Pare, namun perlu menunggu untuk pencairan karena masih dalam antrian. Setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi dengan mengkonfirmasi kepada Sdr. Hardi selaku penerima manfaat dari pengajuan kredit pensiun, diketahui Sdr. Hardi hanya menerima manfaat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah) dari total pencairan kredit pensiun sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah), yang mana sisa uang pencairan dibagi-bagi yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa III Widya masing-masing sebesar Rp16.425.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Kemudian menurut Saksi Muhammad Hasbi selaku *Micro Ritel Risk and Compliance* (MRRC) pada Bank BRI Cabang Pare-Pare, Sdr. Hardi tidak pernah melakukan pelunasan di Bank BRI Cabang Pare-Pare dan Bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas atas nama Sdr. Hardi, serta SK Pensiunan Asli atas nama Sdr. Hardi yang menjadi jaminan ada pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa modus dari para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah terhadap nasabah atas nama Saksi H. Muh. Amir yaitu awalnya sekira bulan Juli 2022 Saksi H. Muh. Amir ingin melakukan pengajuan kredit pensiun di Bank Banten Makassar melalui Terdakwa II A.M. Husni dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, NPWP, Taspen dan Kartu Pegawai. Setelah menunggu lama sekira bulan September 2022 Saksi H. Muh. Amir dihubungi oleh Terdakwa II A.M. Husni yang menyampaikan berkas pengajuan kredit pensiun telah diajukan ke Bank BSI KCP Takalar dan akan dilakukan survey dalam waktu dekat. Kemudian dilakukan survey oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi Nur Aslam, Saksi Mantasiah, Terdakwa I Ita Alwi dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi H. Muh. Amir, saat itu Saksi Nur Aslam mengatakan setelah pencairan kredit harus dilakukan

Hal. 19 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



pelunasan pada bank lain yang akan di-take over. Sekira tanggal 13 September 2022 Saksi H. Muh. Amir melakukan penandatanganan akad kredit di Bank BSI KCP Takalar bersama Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah, saat itu penyampaian dari Saksi Nur Aslam adalah kredit Saksi H. Muh. Amir yang disetujui sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi menjadi 2 (dua) loan yaitu pertama *loan*/pinjaman Nomor LD2225624360 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kedua *loan*/pinjaman Nomor LD2225620726 tanggal 13 September 2022 dengan jumlah kredit sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap *loan*/pinjaman Saksi H. Muh. Amir yang pertama pencairan kredit yang ditarik oleh Saksi H. Muh. Amir di Bank BSI KCP Takalar adalah sebesar Rp222.600.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah), namun Saksi Mantasiah mengarahkan Saksi H. Muh. Amir untuk menuliskan nominal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Lalu Saksi H. Muh. Amir mendatangi Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa II A.M. Husni yang menunggu di depan rumah makan D'luna untuk menyerahkan uang pencairan sebesar Rp226.600.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Ita Alwi, selanjutnya Terdakwa I Ita Alwi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi H. Muh. Amir dan mengatakan uang sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membayar asuransi yang sebelumnya sudah ditalangi dan sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada pengurus yang membantu pengajuan kredit pensiun. Kemudian sekira pada tanggal 19 September 2022, Saksi H. Muh. Amir dihubungi oleh Terdakwa I Ita Alwi untuk melakukan pencairan kedua di Bank BSI KCP Takalar dan saat itu Saksi H. Muh. Amir didampingi oleh Saksi Mantasiah untuk pencairan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah). Setelah uang pencairan tersebut ditarik oleh Saksi H. Muh. Amir, uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I Ita Alwi yang berada di penjual coto dekat Bank BSI KCP Takalar, lalu Terdakwa I Ita Alwi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Muh. Amir dan sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I Ita Alwi untuk diberikan kepada pengurus yang membantu pengajuan kredit pensiun. Atas kedua

Hal. 20 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan milik Saksi H. Muh. Amir tersebut, Terdakwa I Ita Alwi, Terdakwa II A.M. Husni dan Saksi Nur Aslam serta Saksi Mantasiah mendapatkan keuntungan yaitu berdasarkan hasil audit Saksi Arif Pribadi terhadap Saksi Nur Aslam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Terdakwa I Ita Alwi dan Terdakwa II A.M. Husni masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi Arif Pribadi terhadap pinjaman Saksi H. Muh. Amir, Saksi H. Muh. Amir tidak pernah melakukan pelunasan kredit sebelumnya di Bank BPD Sulselbar Cabang Jeneponto, sehingga Surat Keterangan Lunas atas nama Saksi H. Muh. Amir di Bank BPD Sulselbar Cabang Jeneponto adalah surat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa II A.M. Husni yang kemudian dikirimkan dalam bentuk *scan pdf* kepada Terdakwa I Ita Alwi melalui *whatsapp* dan Terdakwa I Ita Alwi meneruskan kepada Saksi Mantasiah dan Saksi Mantasiah mengirimkan kepada Saksi Nur Aslam;
- Bahwa uang pencairan kredit pensiun tidak seluruhnya diberikan kepada para nasabah melainkan dibagi-bagi kepada para Terdakwa, Saksi Nur Aslam dan Saksi Mantasiah dan digunakan untuk kepentingan pribadi, yang mana pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mengakibatkan Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian sebesar Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen), sehingga Saksi Nuryadin, S.H. selaku *Branch Manager* pada Bank BSI KCP Takalar melaporkan hal tersebut ke pihak Polda Sulawesi Selatan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Ita Alwi, S.Sos., alias Ita binti Alwi, A.M., Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh, dan Widya Andani Makmur alias Tuti alias Widya Dg Puji binti Makmur Pagiling tersebut tidak diterima;

Hal. 21 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka atas nama Para Terdakwa Ita Alwi, S.Sos. alias Ita binti Alwi, A.M. Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh, dan Widya Andani Makmur alias Tuti alias Widya Dg Puji binti Makmur Pagiling tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perbankan syariah pada Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Takalar yang Saksi laporkan ke SPKT Polda Sulsel pada tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa pada laporan polisi tersebut diketahui terdapat adanya pencatatan palsu terhadap 6 (enam) nasabah Bank BSI KCP Takalar yang terjadi sekitar tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut bersama dengan Saksi Arif Pribadi dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T.;
- Bahwa Saksi pernah bertugas di BSI KCP Takalar sebagai Branch Manager sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan hasil audit pada BSI KCP Takalar yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 yang menemukan ada 6 (enam) nasabah dengan data pengajuan kredit pensiunan dipalsukan yaitu: MUH. AMIR dengan nomor Loan/Pinjaman LD2225624360 dan LD2225620726, H. MAKKASAU, S. Sos. dengan nomor Loan/Pinjaman: LD2220296311, RADENG dengan nomor Loan/Pinjaman: LD2216848184, ABDUL RAJAB dengan nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780, HARDI dengan nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 dan LD2221188912, dan NURLIAH dengan nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600;
- Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah Muh. Amir dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat

Hal. 22 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas rupiah), dan berdasarkan Nomor Loan/Pinjaman LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), dan dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2225624360 telah terbayarkan 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp109.120634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma sebelas rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir, dan Kredit Pensiunan atas nama nasabah Muh. Amir dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2225620726 telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222. 985.643,62 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam dua rupiah);

- Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah);
- Bahwa kredit pensiunan atas nama H. Makkasau, S.Sos. pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2220296311 berjalan lancar hingga angsuran ke 15 (lima belas) dan pada angsuran ke 16 (enam belas) tanggal 1 Oktober 2023 tidak pernah terbayarkan hingga saat ini;
- Bahwa gaji milik H. Makkasau, S.Sos. tidak lagi masuk melalui rekening Bank BSI miliknya dikarenakan telah dipindahkan ke bank lain dikarenakan pengajuan kredit atas nama H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh yang bersangkutan melainkan dilakukan oleh orang lain yang dibantu oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa Jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan tiga rupiah), kredit

Hal. 23 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjalan lancar hingga angsuran ke 18 (delapan belas) namun pada angsuran ke 19 (sembilan belas) tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayarkan hingga saat ini;

- Bahwa Radeng tidak pernah melakukan payroll di Bank BSI dikarenakan rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle pada saat pengajuan pinjaman Kredit Pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran selama ini yaitu broker yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa angsuran kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar telah terbayarkan 18 (delapan belas) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;
- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh koma tiga rupiah);
- Bahwa kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780 berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh) pada angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah terbayarkan hingga saat ini;
- Bahwa Abdul Rajab tidak pernah melakukan *payroll* di Bank BSI dikarenakan rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan oleh Nur Aslam pada saat pengajuan pinjaman Kredit Pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran selama ini yaitu Broker yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kredit pensiunan Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar yang telah terbayarkan 10 (sepuluh) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;
- Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus

Hal. 24 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah, Nomor Loan/Pinjaman LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas koma tiga rupiah);

- Bahwa kredit pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346: berjalan lancar hingga angsuran ke 7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023, dan Nomor Loan/Pinjaman LD2221188912: berjalan lancar hingga angsuran ke 7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa kredit pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 memiliki sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas seratus tujuh puluh tujuh rupiah), dan Nomor Loan/Pinjaman LD2221188912 memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;
- Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Kredit Pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600 berjalan lancar hingga angsuran ke 12 (dua belas) pada angsuran ke 13 (tiga belas) tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah terbayarkan hingga saat ini;
- Bahwa Nurliah tidak pernah melakukan payroll di Bank BSI dikarenakan rekening gaji pensiun miliknya tidak dipindahkan oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle pada saat pengajuan pinjaman kredit pensiun dan berdasarkan hasil audit dari auditor diketahui jika yang melakukan pembayaran selama ini yaitu Broker yang tidak Saksi ketahui namanya;

Hal. 25 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang terbayarkan atas kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar yaitu telah terbayarkan 12 (dua belas) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia yaitu sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa yang telah melakukan pemalsuan data pengajuan kredit pensiunan ke-6 (ke enam) nasabah tersebut karena pada waktu itu Saksi baru bertugas di BSI KCP Takalar;
- Bahwa dari 6 (enam) nasabah yang bermasalah tersebut, ternyata ada salah satunya yang tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar yaitu atas nama H. Makkasau;
- Bahwa Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle merupakan karyawan Bank BSI KCP Takalar berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378-SK/HC-BSI tanggal 30 September 2024;
- Bahwa jabatan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle di Bank BSI KCP Takalar adalah sebagai *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM);
- Bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya merupakan sales force di Bank BSI KCP Takalar dengan status tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT Eka Akar Jati selaku Vendor berdasarkan Surat Keterangan Nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 yang dikeluarkan di Malang tanggal 1 Februari 2023 oleh Hendrineli, S.H., C.N. selaku General Manager PT Eka Akar Jati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan tidak pernah bertemu Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Terdakwa I dan III, namun tidak pernah mendengar nama Terdakwa II;
- Bahwa sales force dalam hal ini Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit dan setelah itu sales force menyetorkan berkas tersebut kepada CBRM (*Consumer Business Relationship Manager*) atau Marketing untuk diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan

Hal. 26 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh Pemutus kemudian dilakukan akad kredit;

- Bahwa pada saat pencairan kredit, nasabah yang bersangkutan harus datang langsung ke Bank BSI untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit tetapi kalau ada data yang tidak cocok maka kreditnya tidak cair;
- Bahwa Pemalsuan data nasabah tersebut terjadi pada tahap awal yaitu dari *marketing*;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus diverifikasi pada saat mengajukan permintaan kredit adalah KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir, dan NPWP, dan selain dokumen-dokumen tersebut juga harus diverifikasi adalah orang yang bersangkutan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan transfer dana kredit ke rekening nasabah adalah Marketing;
- Bahwa pada tahun 2023, H. Makkasau, S.Sos., datang ke Bank BSI KCP Takalar mengajukan komplain karena nasabah tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa nasabah atas nama Hardi sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Arif Pribadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan peran Saksi yang telah melakukan penelaahan awal pada bulan Oktober 2023 terhadap laporan kerugian Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BSI Syariah pada Tahun 2021 sampai saat ini sebagai Tim Member Investigator pada kantor pusat Bank BSI Syariah;
- Bahwa pada telaah tersebut diketahui jika pihak internal Bank BSI KCP Takalar bekerja sama dengan broker yang tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa pada investigasi tersebut ditemukan adanya dokumen fiktif dan lokasi survei fiktif;
- Bahwa Saksi melakukan audit terhadap Karyawan Bank BSI KCP Takalar yang bernama Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya terkait dengan

Hal. 27 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan *fraud* penyaluran dana pensiun karena adanya komplain dari salah satu nasabah yaitu atas nama H. Makkasau, S.Sos.;

- Bahwa Proses audit tersebut diawali dengan adanya permintaan dari Bank BSI KCP Takalar yang disampaikan ke Kantor Pusat dan setelah Kantor Pusat melakukan telaah lalu dilakukan pemeriksaan ke Bank BSI KCP Takalar dengan melakukan audit yaitu tahapan penyaluran, pembiayaan nasabah bermasalah mulai dari proses inisiasi sampai dengan memonitoring pasca pencairan, melaksanakan audit terhadap nasabah dengan proses kunjungan terhadap nasabah satu per satu, melakukan konfirmasi kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya untuk mendapatkan fakta dugaan *fraud* yang kami terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan wawancara dengan Para Terdakwa;
- Bahwa nasabah yang diaudit yaitu H. Muh. Amir, H. Makkasau, Radeng, Abdul Rajab, Hardi, dan Nurliah kemudian disimpulkan ada 6 (enam) nasabah yang bermasalah;
- Bahwa pada waktu dilakukan kunjungan ke H. Makkasau, S.Sos., ternyata H. Makkasau, S.Sos. yang dikunjungi tersebut bukanlah merupakan nasabah Bank BSI KCP Takalar, namun sebelumnya ada informasi bahwa terjadi pemindahan gaji pensiun atas nama H. Makkasau, S.Sos. ke Bank BSI;
- Bahwa Hasil audit yang didapatkan terhadap nasabah atas nama H. Muh. Amir selaku nasabah penerima pembiayaan pada BSI Syariah KCP Takalar pada tanggal 13 September 2022 dengan kontrak pembiayaan pertama sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tujuan *top up* dan kontrak kedua sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tujuan *take over* dari bank BPD SulSelBar KC Jeneponto, total pembiayaan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) Loan/Pinjaman yang dimana nasabah H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan *broker* yang me-*referal*-kan nasabah tersebut kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya untuk dilanjutkan prosesnya oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku Karyawan BSI Syariah KCP Takalar;

Hal. 28 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I untuk keuntungan yang didapatkan dari fasilitas pembiayaan nasabah atas nama H. Muh. Amir;
- Bahwa hasil audit yang Saksi dapatkan terhadap nasabah atas nama H. Makkasau, S.Sos. sebagai nasabah penerima manfaat pensiun dari Bank BSI Syariah KCP Takalar sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2022 yang beralamat di Kabupaten Selayar, diketahui tidak pernah mengajukan fasilitas pembiayaan pensiun pada Bank BSI Syariah KCP Takalar dan juga tidak pernah menerima manfaat dari pembiayaan tersebut dikarenakan identitas berupa KTP dan Surat Keputusan (SK) Pensiun dipalsukan;
- Bahwa yang memproses fasilitas pembiayaan nasabah atas nama H. Makkasau, S.Sos. adalah Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku Pegawai Bank BSI KCP Takalar berdasarkan referensi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang direferensikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil audit terhadap nasabah atas nama Radeng adalah merupakan nasabah penerima manfaat pensiun sejumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah), nasabah diperoleh dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang merupakan hasil referral dari Terdakwa I, survei dilakukan di rumah Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Terdakwa I, dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I;

Hal. 29 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Abdul Rajab sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) pada tanggal 26 April 2022 yang diproses oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang merupakan rekomendasi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang direferalkan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang dimana proses survei dilakukan di rumah nasabah yang beralamatkan di Kabupaten Selayar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Nurliah sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 maret 2022 yang diproses oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang merupakan referensi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang direferalkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana proses survei dilakukan di rumah nasabah di Kabupaten Selayar, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Hardi adalah merupakan nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 yang terdiri dari 2 (dua) kontrak pembiayaan, kontrak pertama sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan take over dari Bank BRI KC Pare-Pare, kontrak kedua sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)

Hal. 30 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



dengan tujuan top up yang diproses oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang merupakan referensi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang di-referral-kan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dimana proses survei dilakukan di rumah Terdakwa III yang beralamatkan di Kabupaten Jeneponto, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan terhadap nasabah atas nama Hardi sebagai nasabah penerima manfaat pembiayaan pensiun sejumlah Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2022 yang terdiri dari 2 (dua) kontrak pembiayaan, kontrak pertama sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan tujuan take over dari Bank BRI KC Pare-Pare, kontrak kedua sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan tujuan top up yang diproses oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang merupakan referensi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang direferalakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dimana proses survei dilakukan di rumah Terdakwa III yang beralamatkan di Kabupaten Jeneponto, setelah pencairan nasabah hanya mendapatkan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya dibagi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah merupakan pasangan suami istri dan keduanya mempunyai pinjaman di Bank lain namun tidak disebutkan berapa jumlah pinjamannya di Bank lain tersebut, dan menurut keterangan dari Abdul Rajab dan Nurliah bahwa pada waktu meminjam di Bank lain tersebut pengurusannya dibantu oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu Radeng mengajukan permintaan pinjaman ke Bank BSI KCP Takalar, SK Pensiun Radeng sudah ada di Bank lain dan SK Pensiun Radeng yang diajukan ke Bank BSI KCP Takalar adalah SK Pensiun asli tapi palsu;

Hal. 31 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare dan seharusnya proses surveinya dilakukan di Kota Pare-Pare tetapi sesuai kesepakatan dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, proses surveinya dilakukan di Kabupaten Gowa;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, ada surat keterangan pelunasan hutang di BRI Cabang Pare-Pare;
- Bahwa H. Makkasau, S.Sos., mengatakan jika SK Pensiunnya dipalsukan;
- Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama A.M. Husni Ma'mun Nuh (Terdakwa II);
- Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama;
- Bahwa mencantumkan dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lain adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Radeng, yang direkayasa adalah tempat dilakukannya survei karena alamat rumah Radeng di Kabupaten Selayar tetapi kenyataannya survei dilakukan bukan di Kabupaten Selayar;
- Bahwa nasabah Hardi menyatakan tidak membuat SK palsu tersebut tetapi hanya menyerahkan SK palsu yang disiapkan oleh Terdakwa I tersebut sebagai salah satu dokumen pengajuan kredit;
- Bahwa terdapat survei terhadap nasabah yang dilakukan di rumah Terdakwa III, hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan nasabah yang disurvei tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BSI KCP Takalar adalah sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keterangan Saksi tidak tepat yakni perihal penyerahan SK nasabah bukan melalui Terdakwa I dan fee bukan dari Terdakwa tetapi dari Vendor, sedangkan Terdakwa III

Hal. 32 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau pada saat itu akan dilakukan survei di rumahnya, seandainya Terdakwa mengetahui sebelumnya maka Terdakwa pasti keberatan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Hasbi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan terkait surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E.;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank BRI Cabang Soppeng tetapi sebelumnya Saksi pernah bekerja pada Bank BRI Cabang Pare-Pare selaku Micro Ritel Risk and Compliance (MRRC);
- Bahwa terdapat surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E. pada bulan Mei 2025 pada saat Saksi masih bekerja di Bank BRI Cabang Pare-Pare selaku MRRC yang pada saat itu kami menerima surat dari Kanwil Bank BRI di Makassar yang menerangkan ada surat keterangan pelunasan pinjaman palsu atas nama Hardi S., S.E. sehingga Saksi diminta untuk memberikan keterangan terkait surat keterangan pelunasan pinjaman palsu tersebut;
- Bahwa sesuai data, pada saat menerima surat dari Kanwil Bank BRI Makassar, kredit Hardi S., S.E. pada Bank BRI Cabang Pare-Pare pada saat itu masih berjalan dengan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 15 Mei 2025 dengan sisa pokok hutang sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah) dan Hardi S., S.E. tidak pernah melakukan pelunasan pinjaman;
- Bahwa kredit Hardi S., S.E. di Bank BRI Cabang Pare-Pare adalah kredit pensiunan dengan jaminan SK Pensiun Asli atas nama Hardi, S., S.E. dan gaji pensiunnya harus dibayarkan melalui Bank BRI Cabang Pare-Pare;
- Bahwa Bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan di persidangan ini, dan surat keterangan tersebut bukan merupakan produk dari Bank BRI dikarenakan:
 - a. Informasi yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;
 - b. Format yang tidak sesuai yang dimana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;

Hal. 33 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;
- d. Pada data nasabah rekening yang di cantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang dimana berdasarkan SOP pada Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;
- Untuk pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Ridwan, S.T., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BSI Makassar KIMA namun sebelumnya Saksi pernah bekerja di Bank BSI KCP Takalar sebagai Branch Manager sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Branch Manager Bank BSI KCP Takalar yaitu memimpin dan memonitoring aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja kantor kas, kantor fungsional, kegiatan pelayanan kas dan Layanan Syariah Bank Umum (LBSU) yang berada di bawah koordinasi secara prudent serta memutuskan pembiayaan sesuai limit kewenangan;
- Bahwa Prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Pensiun pada Bank BSI KCP Takalar, untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Marketing yang mengumpulkan dokumen-dokumen berupa:
 - a. KTP Suami/Istri.
 - b. Kartu Keluarga.
 - c. SK Pensiun.
 - d. Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun.
 - e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
 - f. NPWP;

serta melakukan survey yang meliputi tempat tinggal dan memastikan di Taspen terkait data Pensiun Pemohon, kemudian berkas pengajuan dan dokumen diajukan kepada Branch Manager untuk di-approval kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada

Hal. 34 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit kemudian pencairan dana;

- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Branch Manager Bank BSI KCP Takalar, yang bertugas sebagai Marketing/CBRM untuk melakukan pengumpulan dokumen-dokumen berupa KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 bulan terakhir dan NPWP serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal dan memastikan di Taspen terkait data Pensiun Pemohon adalah Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa verifikasi terhadap dokumen-dokumen berupa KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, SK Pensiun, Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun, Mutasi Rekening 3 bulan terakhir dan NPWP, pada saat akan dilakukan akad kredit, SK Pensiun harus asli namun pada saat masih dalam proses pengajuan kredit, SK Pensiun masih boleh dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut kemudian berkas pengajuan dan dokumen dokumen pengajuan tersebut diajukan kepada Branch Manager untuk dilakukan approval kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh Verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit kemudiann pencairan dana;
- Bahwa menginput dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem adalah Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Manager di Bank BSI KCP Takalar sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, Saksi pernah melakukan *approval* atas pengajuan kredit pensiun, atas nama:

1. Muh. Amir, melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) akad kredit yaitu Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise / 20220906002/8239/MUR, tanggal 6 Sptember 2022 dengan pencairan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp1.343.418,28 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga empat ratus delapan belas koma dua puluh delapan rupiah) dan Akad AL Qardh untuk tujuan Pelunasan Hutang dengan No. Wise / 20220906002 / 8239 / QARDH

Hal. 35 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 6 September 2022 dengan pencairan sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp2.745.247,05 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh koma lima rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
2. H. Makkasau, S. Sos., melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 13 Juli 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise /20220719001/8239/MUR, tanggal 19 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta ruplah) selama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh belas rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
3. Radeng, melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 9 Juni 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise / 20220615009 / 8239 / MUR, tanggal 15 Juni 2022 dengan pencairan sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) selama 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
4. Abdul Rajab, melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 9 April 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise/20220422012/8239/ MUR, tanggal 22 April 2022 dengan pencairan sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh

Hal. 36 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh koma tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
5. Hardi, melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 23 Juli 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan 2 (dua) akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise / 20220727003 / 8239 / QARDH, tanggal 27 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) dan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise /202209727003/ 8239/MUR tanggal 27 Juli 2022 dengan pencairan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus Sembilan belas koma tiga rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
6. Nurliah, melakukan pengajuan Kredit Pensiun pada tanggal 5 Maret 2022 dengan total pengajuan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan akad kredit yaitu Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah dengan No. Wise/20220321012/ 8239/MUR, tanggal 21 maret 2022 dengan pencairan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh satu rupiah) yang dokumennya diajukan oleh bagian CBRM/Marketing yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa selama Saksi masih menjabat Branch Manager Bank BSI KCP Takalar, gaji dari 6 (enam) nasabah tersebut belum pindah ke Bank BSI KCP Takalar;
 - Bahwa pada saat penandatanganan akad pembiayaan, Saksi bertemu dengan 6 (enam) nasabah tersebut karena pada saat itu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku CBRM menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada pencairan dana kredit, dan pada saat bertemu dengan 6 (enam) nasabah tersebut, 6 (enam) nasabah tersebut sesuai dengan dokumen yang diajukan ke Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 37 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya adalah *sales force* pada Bank BSI KCP Takalar, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya adalah tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT Eka Akar Jati selaku Vendor;
- Bahwa tidak diperbolehkan pihak luar dari Bank BSI atau pihak yang tidak terkait dengan Bank BSI untuk mencari nasabah;
- Bahwa Survei terhadap nasabah harus dilakukan di rumahnya, tidak boleh dilakukan di rumah orang lain;
- Bahwa Pada saat nasabah melakukan take over atau pelunasan hutang di bank lain, nasabah tersebut harus didampingi oleh CBRM dalam hal ini adalah Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa pada saat pencairan dana pembiayaan di Bank BSI KCP Takalar harus dilakukan oleh nasabah itu sendiri, tidak boleh diwakili oleh orang lain;
- Bahwa Saksi bertemu dengan nasabah H. Makkasau, S.Sos. tersebut di Bank BSI KCP Takalar pada saat mau penandatanganan akad pembiayaan kemudian Saksi memeriksa berkas nasabah tersebut yang ada di meja Saksi termasuk KTP aslinya, dan pada saat itu Saksi melihat foto di KTP asli dan orangnya sudah sesuai, setelah itu Saksi menandatangani akad pembiayaan nasabah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Bank BSI KCP Takalar adalah sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma delapan sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan tanda tangan berkas kredit atas nama H. Makkasau yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan tersebut di rumah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi ke rumah Terdakwa I untuk mencari berkas pengajuan kredit Saksi ke bank BSI, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau dan pada saat itu Saksi bertanya "apakah tidak ada masalah" lalu Terdakwa I mengatakan "tidak ada masalah" kemudian Saksi bertanya lagi "apakah sudah telepon H. Makkasau" lalu Terdakwa I mengatakan "sudah, H. Makkasau sakit";

Hal. 38 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang Saksi tanda tangan adalah berkas atas nama H. Makkasau;
- Bahwa pada waktu Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau, pada saat itu juga langsung dilakukan survei di rumah Terdakwa I dan Saksi menandatangani berita acara survei;
- Bahwa saat Saksi menandatangani berkas atas nama H. Makkasau di bank BSI Takalar, pada saat itu tidak ada poses pencairan dana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak diberikan uang oleh Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa waktu di rumah Terdakwa I, yang mengarahkan Saksi untuk tanda tangan survei adalah Terdakwa I;
- Bahwa rumah Terdakwa I tersebut berada di Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu berada di rumah Terdakwa I, Saksi bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa III naik ojek ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tanda tangan berkas atas nama H. Makkasau sebanyak 2 (dua) kali, pertama bertempat di rumah Terdakwa I dan kedua bertempat di Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa pada saat di bank BSI KCP Takalar, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle menyuruh Saksi tanda tangan akad;
- Bahwa sebelum tanda tangan akad, nama Saksi ditanya dan Saksi menjawab Makkasau;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan akad di bank BSI KCP Takalar, yang hadir saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum tanda tangan Saksi tidak membaca isi berkas atas nama H. Makkasau tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi diberikan uang oleh Terdakwa III sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena saat dilakukan survei di rumah Terdakwa I, Terdakwa I sedang tidak berada di rumah, selain itu Sebelumnya Terdakwa I tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi, dan Terdakwa I tidak bertemu dengan Saksi di bank BSI KCP Takalar pada saat Saksi tanda tangan akad, Terdakwa III juga memberikan keberatan dengan mengatakan Pada waktu itu Terdakwa III tidak menjemput Saksi ke Kabupaten Jeneponto tetapi Terdakwa mengantar Saksi dari rumah Terdakwa III di Pallangga,

Hal. 39 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gowa ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa III tidak pernah memberukan uang kepada Saksi sehubungan dengan kasus ini, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit macet di Bank BSI dan Saksi merupakan nasabahnya;
- Bahwa awalnya awalnya pada April 2022, Terdakwa I dan Terdakwa II ke Selayar dan menginap di hotel, sekitar pukul 16.00 WITA Saksi ditelepon dan disuruh datang ke hotel;
- Bahwa di hotel, Terdakwa I menyampaikan bahwa "bank BSI mengeluarkan dana pensiun, kalau bapak berminat nanti bapak menyusul ke Makassar";
- Bahwa di hotel, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menyampaikan kepada Saksi dokumen-dokumen apa saja yang harus Saksi bawa kalau ke Makassar yaitu berupa SK Pensiun, Karip, KTP, dan NPWP;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi menyusul ke Makassar dengan membawa dokumen berupa SK Pensiun, Karip, KTP, dan NPWP;
- Bahwa tidak ada survei yang dilakukan di rumah Saksi di Kabupaten Selayar;
- Bahwa pada waktu Saksi mau bertandatangan, Saksi diantar oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I hanya menunggu di mobil sedangkan Saksi masuk ke dalam kantor bank BSI kemudian naik ke lantai 2 (dua) untuk tanda tangan;
- Bahwa pada saat tanda tangan di bank BSI KCP Takalar, Saksi bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa pada waktu pencairan dana di kasir bank BSI, dana diterima secara cash dari kasir oleh Terdakwa II karena pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu yang dipanggil oleh kasir adalah nama Saksi untuk bertandatangan di kasir, tetapi Terdakwa II yang mengambil uang pencairan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu dana yang Saksi urus tersebut cair sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tetapi Terdakwa I memberikan dana kepada Saksi kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
- Bahwa sejak Saksi pensiun sampai sekarang, SK Pensiun Saksi ada di rumah Saksi di Kabupaten Selayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena Pada saat itu di hotel Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Mantasiah Alias Dg

Hal. 40 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baji Binti Haya, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan Terdakwa II dan mengingap di hotel, selain itu, Terdakwa I juga menyatakan jika saat itu dilakukan survei di rumah Saksi di Kabupaten Selayar, Terdakwa II juga memberikan keberatan dengan mengatakan pada saat itu di hotel Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan Terdakwa I, selain itu Terdakwa II juga mengatakan jika saat itu dilakukan survei di rumah Saksi di Kabupaten Selayar, juga saat pencairan dana sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tersebut Saksi sendiri yang terima dari *teller*, Terdakwa II hanya mendampingi Saksi, sedangkan Terdakwa III memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit yang dilakukan Saksi di Bank BSI;
- Bahwa awalnya Saksi memasukkan berkas di Bank Banten Makassar, setelah itu beberapa bulan kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa II dan menawarkan untuk mengajukan kredit ke bank BSI dan pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa II di bank manapun Saksi mau yang penting bisa menebus hutang Saksi di bank BPD Jeneponto, setelah mau survei rumah Saksi oleh orang bank BSI tetapi dikatakan tunggu dulu sebelum Terdakwa I datang sehingga pada waktu itu Saksi berpikir bahwa Terdakwa I adalah pimpinan bank BSI;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang mencari bank yang bisa menerima dokumen Saksi untuk pengajuan kredit;
- Bahwa waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa II di Bank Banten Makassar jadi Saksi berpikir bahwa Terdakwa II bekerja di Bank Banten Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengambil kredit pra pensiun kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan potongan angsuran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih per bulan;
- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil kredit di bank BSI kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya di rumah makan D'Luna di Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat bertemu di rumah makan D'Luna, Saksi katakan kepada Terdakwa II, kalau bank BSI memberikan dana, intinya harus menebus dulu hutang Saksi

Hal. 41 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di bank BPD Jeneponto karena Saksi tidak mampu untuk membayar angsuran di 2 (dua) bank;
- Bahwa waktu berada di rumah makan D'Luna, Terdakwa II menyampaikan ke Saksi bahwa Saksi bisa menerima kredit lunak;
 - Bahwa setelah pertemuan di rumah makan D'Luna, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi bertemu lagi untuk kedua kalinya di bank BSI KCP Takalar;
 - Bahwa saat Saksi menuju ke bank BSI Takalar, terlebih dahulu Terdakwa II menelpon Saksi dan menyuruh Saksi ke bank BSI Takalar dan pada waktu itu Saksi tiba di bank BSI Takalar sekitar pukul 09.00 WITA dan setelah Saksi tiba di bank BSI Takalar kemudian Saksi menelepon Terdakwa II menyampaikan bahwa Saksi telah sampai di bank BSI Takalar;
 - Bahwa Saksi tiba di bank BSI Takalar, Saksi bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa II dan Terdakwa I;
 - Bahwa di lantai 2 (dua) bank BSI Takalar Saksi bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle "bagaimana dengan berkas saya pak Aslam?" lalu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mengatakan "sudah lengkap ini berkas ta sisa SK Pensiun" kemudian Saksi mengatakan "sudah ada ini" kemudian Saksi setor SK Pensiun asli Saksi ke bank BSI Takalar;
 - Bahwa saat berada di bank KCP BSI Takalar, Saksi tunjukkan SK Pensiun asli Saksi kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
 - Bahwa disampaikan platform kredit saat itu sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan angsuran Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) per bulannya;
 - Bahwa setelah menyerahkan SK Pensiun asli, pada hari itu juga Saksi menandatangani akad kredit;
 - Bahwa pada saat menandatangani akad kredit, yang ada di ruang saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan 2 (dua) orang pegawai bank BSI Takalar tetapi Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui dana sudah cair karena dihubungi oleh Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya kemudian Saksi ke bank BSI untuk

Hal. 42 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada saat itu, pencairan pertama sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah, setelah Saksi tarik tunai, Saksi bersama istri Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa I naik ke mobil dengan posisi Saksi duduk di kursi sopir, istri Saksi duduk di samping Saksi dan Terdakwa II serta Terdakwa I duduk di jok belakang menghadap ke depan kemudian Saksi diarahkan ke rumah makan di Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat di atas mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “kita terima uang ini seratus juta pak haji tetapi uang seratus juta ini dipotong untuk asuransi sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), kemudian biaya blokir dua belas juta, kemudian biaya administrasi tiga juta jadi totalnya sembilan puluh tujuh juta, jadi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Saksi terima tersisa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi bawa pulang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi berpikir jika uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut untuk melunasi hutang Saksi di bank BPD Jeneponto;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I di warung coto tersebut kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I, kemudian dari uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut Terdakwa I memberikannya kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I “untuk apa uang sejumlah enam puluh lima juta itu bu Ita?” lalu Terdakwa I menjawab “ini untuk dibagi-bagi ke teman-teman” tetapi Terdakwa I tidak menyebutkan siapa-siapa saja teman-temannya tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi menelpon Terdakwa II dan bertanya “Pak Andi Husni, berapa dikasihki uang sama ibu Ita?” lalu Terdakwa II menjawab “jangan maki tahu pak haji” lalu Saksi katakan “saya harus tahu karena setengah mati saya ini kalau saatnya saya membayar ke BSI”;
- Bahwa Saksi tinggal diam karena Saksi berpikir hutang Saksi di bank BPD Jeneponto sudah dilunasi, tetapi pada bulan berikutnya Saksi bertanya-tanya kenapa ini tidak terpotong di bank BSI sedangkan pada waktu itu Terdakwa II sudah mengatakan “aman itu kalau di BPD” jadi pada waktu itu Saksi bayar terus di BPD Jeneponto mulai bulan pertama setelah dana di BSI Takalar cair sampai selama 2 (dua) tahun lebih;

Hal. 43 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekening bank BSI milik Saksi tersebut dipegang oleh Saksi Mantasiah pada saat Saksi mau akad;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pelunasan terhadap hutang Saksi di bank BPD Jenepono;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2022 terdapat penyetoran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp47.650.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bank BSI milik Saksi;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui ada uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) yang disetor ke rekening bank BSI milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena Terdakwa I tidak pernah menyampaikan kepada Saksi mengenai dana asuransi sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Saksi H. Makkasau, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan gaji Saksi tidak terbayar atau tidak masuk ke rekening Saksi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2023, Saksi ke bank BRI Cabang Selayar dan mencetak buku rekening milik Saksi tersebut dan petugas bank BRI Cabang Selayar menyampaikan ke Saksi bahwa gaji Saksi tidak masuk kemudian petugas di bank BRI Cabang Selayar mengarahkan Saksi agar ke PT Taspen Makassar mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa pada 16 Mei 2023, Saksi ke PT Taspen Makassar mempertanyakan “kenapa gaji saya tidak masuk?” kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi bahwa “gaji atas nama H. Makkasau pindah ke bank BSI KCP Takalar” kemudian Saksi bertanya lagi “kenapa bisa?” kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menjawab “saya juga tidak tahu, apakah Pak Makkasau pernah ambil kredit?” lalu Saksi jawab “tidak pernah”, setelah itu Saksi diarahkan untuk datang ke bank BSI KCP Ratulangi Makassar;
- Bahwa di bank BSI KCP Ratulangi Makassar, Saksi diterima oleh ibu Jawiah yang memperlihatkan data dan menunjukkan foto Makkasau palsu kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa foto Makkasau palsu karena Saksi tidak mengetahui nama pemilik foto tersebut, dan foto yang

Hal. 44 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Saksi pada saat berada di bank BSI KCP Ratulangi Makassar tersebut mirip dengan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;

- Bahwa kemudian Ibu Jawiah mengarahkan Saksi untuk bertemu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle "kenapa gaji saya ada di sini Pak Aslam?" lalu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle menjawab "karena kita ambil kredit di sini lalu Saksi mengatakan "Saya ini Makassar tidak pernah mengambil kredit di bank BSI Takalar", setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle "Saya mohon dikopikan surat permohonan kreditnya" tetapi Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mengatakan "tidak bisa pak, nanti atas izin Direktur" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle "kalau begitu coba buka CCTV" lalu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mengatakan "tidak bisa, harus izin dari Direktur", karena pada hari itu tidak ada penyelesaian sehingga Saksi pulang ke Makassar;
- Bahwa awalnya setelah pensiun, Saksi ditemui oleh orang yang bernama Abdi dan menawarkan kepada Saksi untuk mengajukan kredit di bank Sin Han dan Abdi mengatakan "nanti saya pertemuan dengan saudara saya yang bernama Widya Andani (Terdakwa III)";
- Bahwa kemudian Saksi ke Makassar, dan saat itu Saksi dijemput oleh Terdakwa III menggunakan mobil;
- Bahwa awalnya Saksi berencana mau mengajukan kredit di bank Sin Han di Makassar, namun oleh Terdakwa III diantar ke jalan Adiyaksa Makassar;
- Bahwa waktu itu Saksi berencana mau mengajukan kredit sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) tahun tetapi kemudian Saksi mengatakan kepada orang yang menyodorkan berkas tersebut "kalau bisa saya ajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja" tetapi orang tersebut tidak mau kalau Saksi hanya mengajukan kredit sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja sehingga Saksi mengatakan "kalau begitu batalkan saja permohonan saya, tidak usah diproses";
- Bahwa saat Saksi mau mengambil kembali berkas-berkas Saksi tersebut namun salah seorang yang ada di dalam ruangan tersebut mengatakan

Hal. 45 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi “di sini aman *ji* pak, tidak usah diambil ini berkas” setelah itu Saksi pamit pulang diantar oleh Terdakwa III, ibu Tuti, dan sopirnya;

- Bahwa Saksi sudah lupa berkas apa saja yang diserahkan pada saat berada di rumah atau kantor di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;
- Bahwa terkait masalah gaji Saksi yang terpotong di bank BSI Takalar, Saksi diundang oleh Direktur PT Taspen Makassar untuk rapat dengan pihak bank BSI Takalar yang pada saat itu dihadiri oleh Kepala Cabang bank BSI Takalar yakni Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan pada rapat tersebut diputuskan bahwa pihak bank BSI Takalar akan menyelesaikan gaji Saksi yang pernah terpotong yaitu gaji bulan Januari sampai dengan Juli 2023;
- Bahwa gaji pensiun Saksi perbulan sejumlah Rp3.834.100,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah), dan selama bulan Januari sampai dengan Juli 2023 gaji Saksi tidak ada yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mappa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Saksi Nurliah alias Liah binti Sigeri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mencairkan dana hibah di bank BSI KCP Takalar, atas arahan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pencairan hibah di bank BSI KCP Takalar tersebut kurang lebih bernilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana dengan ditemani Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa I bahwa pada saat ini ada dana hibah dari bank BSI KCP Takalar dan menawarkan kepada Saksi ingin ikut, sehingga Saksi setuju dan menanyakan berkas apa saja yang harus dilengkapi namun Terdakwa mengatakan bahwa berkasnya sudah beres;
- Bahwa berselang 1 (satu) minggu kemudian Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa dana hibah saya telah cair sehingga saya ke Bank BSI KCP Takalar melakukan pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut melalui penarikan pada *teller* secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan dana hibah pada bank BSI KCP takalar dan tidak mengetahui jika dana hibah yang akan cair

Hal. 46 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), namun Saksi mengetahui bahwa saya menerima uang dengan jumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah saya ke Bank BSI KCP Takalar melakukan pencairan;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), Saksi naik di mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, juga suami Saksi yakni Abdul Rajab, saat itu Saksi diantar ke Pertamina dekat Bank BSI KCP Takalar lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa I setelah itu Saksi diantar ke rumah adek Saksi yang beralamatkan di Taman Sari Indah, Kota Makassar, lalu diberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan mengatakan bahwa uang tersebut untuk Saksi dan selebihnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa saat itu, Terdakwa I mengatakan bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi sebagai dana hibah tanpa ada pembayaran angsuran perbulan dari Saksi ataupun pemotongan gaji;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran dan tidak ada pemotongan pada gaji, namun pada bulan ke-4 (empat), Saksi dihubungi oleh pihak Bank BSI KCP Takalar perihal ada angsuran yang belum terbayarkan;
- Bahwa Saksi mengatakan saat itu hanya ditawari dana hibah dari Terdakwa I sehingga sampai saat ini Saksi masih sering ditelepon oleh pihak bank BSI KCP Takalar perihal masih ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum terbayarkan sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa I yang mengatakan bahwa "tenang saja sudah saya urus";
- Bahwa tidak pernah dilakukan survei di rumah Saksi oleh pihak Bank BSI KCP Takalar dan Saksi juga tidak pernah memberikan SK kepada pihak bank BSI KCP takalar;
- Bahwa SK Saksi telah dijamin di Bank Shinhan Cabang Makassar terkait dengan dana hibah yang saat itu ditawari oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan karena Terdakwa I tidak pernah mengatakan "dana hibah" kepada Saksi, Terdakwa juga hanya mengambil uang dana talangan asuransi kurang lebih sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan mengenai uang yang diberikan oleh Saksi Nurliah alias Liah binti Sigeri bukan Terdakwa I yang meminta, uang yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa I sejumlah

Hal. 47 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) termasuk uang untuk dana talangan asuransi, serta Terdakwa I juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi “tenang saja saya sudah urus”, Terdakwa II juga menyatakan keberatan karena Terdakwa II tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk mengambil dana hibah di bank Sin Han, sedangkan Terdakwa III memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan kredit macet nasabah di bank BSI KCP Takalar yang dilaporkan oleh pihak bank BSI KCP Takalar ke Polda Sulsel;
- Bahwa nasabah yang bermasalah pada tahun 2022 tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Subaedah, H. Muh. Amir, Nurliah, H. Makkasau, Radeng, Abdul Rajab dan Hardi;
- Bahwa berkas pada pengajuan kredit Nurliah, masuk dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, setelah berkasnya masuk kemudian Saksi meregister berkasnya sehingga sudah diketahui bahwa nasabah tersebut akan disurvei;
- Bahwa pencairan dana pembiayaan nasabah atas nama Nurliah sama dengan proses pencairan dana kelima nasabah lainnya juga sama dengan ribuan nasabah yang Saksi sudah cairkan dana pembiayaannya;
- Bahwa setelah nasabah Nurliah terima uang, Saksi sudah tidak berkomunikasi dengan nasabah setelah dananya cair karena sudah bukan bagian Saksi, hubungan Saksi dengan nasabah putus setelah dananya cair;
- Bahwa ke-6 (enam) nasabah tersebut, ada nasabah yang dananya cair bukan bank BSI KCP Takalar karena di setiap bank BSI KCP limit dananya berbeda-beda, kalau di bank BSI KCP Takalar limitnya maksimal sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari karena dikhawatirkan nanti terjadi perampokan;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan sama sekali pada saat akad kredit nasabah atas nama Makkasau, karena KTP asli dan SK asli dan dokumen-dokumen lainnya yang ditunjukkan kepada Saksi adalah asli semua karena dokumen yang Saksi discan untuk dilampirkan pada saat pencairan adalah dokumen yang nasabah bawa pada saat akad, karena kalau yang Saksi scan pada saat akad berbeda dengan dokumen-dokumen sebelumnya maka di sistem WISE pasti menolak, dan akad yang sudah ditandatangani tersebut Saksi scan ulang bersamaan dengan KTP aslinya, SK aslinya, NPWP aslinya dan dokumen-

Hal. 48 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli lainnya dengan menggunakan scan berwarna, itu yang Saksi sayangkan kepada pihak bank BSI tidak menjadikan barang bukti;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga pada saat akad nasabah atas nama Makkasau, karena wajah yang hadir pada saat zoom yaitu atas nama Mappa dengan yang hadir pada saat akad 3 (tiga) tahun yang lalu sudah berbeda sekali, dan semua pejabat pada masing-masing juga tidak curiga;
- Bahwa terhadap akad nasabah atas nama Hardi, kita berbicara mengenai pleging, kalau pleging warna hijau berarti tidak ada pinjaman di tempat lain dan kalau pleging warna merah berarti ada pinjaman di tempat lain, pada saat berkas Hardi masuk itu pleging hijau dan SK aslinya dibawa berarti SK nya tidak pernah dijaminkan sehingga tidak ada kecurigaan;
- Bahwa sebelum Saksi turun melakukan survei, berkas nasabah yang masuk adalah dokumen pribadi nasabah berupa fotokopi KTP suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah, foto kopi NPWP, fotokopi bukti, fotokopi Karpeg dan fotokopi SK Pensiun;
- Bahwa Pleging dan Rarpeg dikeluarkan oleh Taspen tetapi untuk pleging bisa juga dikeluarkan oleh PT Eka Akar Jati selaku vendor karena PT Eka Akar Jati juga mempunyai aplikasi untuk melakukan pengecekan apakah nasabah tersebut terdaftar di Taspen atau tidak;
- Bahwa setelah berkas nasabah masuk semua kemudian Saksi scan kemudian setelah itu Saksi lempar ke Area untuk dilakukan pengecekan apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman di tempat lain atau tidak dan atau apakah nasabah tersebut mempunyai pinjaman pensiunan atau pinjaman kredit usaha;
- Bahwa ke-6 (ke enam) nasabah tersebut berasal dari;
- Bahwa ke-6 (ke enam) nasabah tersebut membawa SK asli pada saat tanda tangan akad;
- Bahwa di antara 6 (enam) nasabah tersebut hanya 1 (satu) yang fiktif yaitu atas nama H. Makkasau;
- Bahwa Saksi menerima fisik Surat keterangan lunas atas nama H. Amir dan Hardi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa survei untuk nasabah Hardi dilakukan di rumah Terdakwa III, yang hadir di rumah Terdakwa III pada saat itu adalah Terdakwa III, Hardi, Saksi dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada nasabah diperoleh karena dibantu oleh Para Terdakwa tetapi tidak bermasalah, sepengetahuan Saksi, sejauh ini terdapat sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) nasabah yang masuk dari Para Terdakwa

Hal. 49 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan 11 (sebelas) nasabah yang dilanjutkan ke tahap pencairan dan yang bermasalah ada 6 (enam) nasabah;

- Bahwa Saksi pernah menerima fee dari ke-6 (ke enam) nasabah tersebut yang diberikan oleh Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dari Terdakwa I dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya selalu mengatakan "ini pak ucapan terima kasih dari nasabah karena sudah dibantu", hal tersebut sudah Saksi akui pada diaudit sehingga Saksi di putus hubungan kerja dari bank BSI karena menerima gratifikasi;
- Bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya memberikan kepada Saksi berupa uang ucapan terima kasih dari nasabah bukan hanya dari 6 (enam) nasabah tersebut tetapi dari nasabah-nasabah yang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat gaji, insentif dan bonus dari bank BSI;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan laporan dari bank BSI bahwa ada 6 (enam) nasabah yang bermasalah;
- Bahwa 6 (enam) perjanjian kredit yang bermasalah tersebut terjadi pada tahun 2022, saat Saksi bekerja sebagai Sales Force dari PT Eka Akar Jati;
- Bahwa 6 (enam) nasabah yang bermasalah tersebut adalah H. Muh. Amir, Nurliah, H. Makkasau, Radeng, Abdul Rajab dan Hardi;
- Bahwa 6 (enam) nasabah tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa I;
- Bahwa 6 (enam) perjanjian kredit yang bermasalah tersebut terjadi pada tahun 2022, saat Saksi bekerja sebagai Sales Force dari PT Eka Akar Jati;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sales Force di bank BSI adalah mencari berkas calon nasabah pensiunan dan mitra guna yang sudah bekerja sama dengan bank BSI;
- Bahwa ke-6 (enam) nasabah tersebut semuanya menyerahkan berkas dalam bentuk fotokopi yaitu berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Buku Tabungan, Kariip dan SK;
- Bahwa terdapat survei yang dilakukan bukan di rumah nasabah tersebut yaitu H. Makkasau, Radeng, dan Hardi;
- Bahwa survei atas nama H. Makkasau dilakukan survei di rumah Terdakwa I di Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 50 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survei atas nama Hardi dilakukan survei di rumah Terdakwa III di belakang stadion Kalegowa, Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa survei atas nama Radeng dilakukan survei di rumah keluarga Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi konfirmasi kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle bahwa ada nasabah yang akan disurvei tetapi bukan di rumah nasabah yang bersangkutan dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mengiyakan;
- Bahwa dari 6 (enam) nasabah tersebut, Saksi hanya hadir di kantor pada saat akad nasabah atas nama H. Amir;
- Bahwa terkait nasabah atas nama H. Makkasau, pada saat dana nasabah atas nama H. Makkasau sudah cair, Saksi ditelepon oleh Terdakwa I yang hendak membatalkan pencairan H. Makkasau di bank BSI karena orangnya tidak mau;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tidak mengetahui kalau yang disurvei dan yang tanda tangan akad bukan H. Makkasau yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau yang disurvei dan yang tanda tangan akad bukanlah H. Makkasau yang sebenarnya setelah diberitahu Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan survei di rumah Terdakwa I, nasabah yang hadir di rumah Terdakwa I pada saat itu adalah Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;
- Bahwa setelah dana nasabah atas nama Nurliah dan Abdul Rajab cair, Terdakwa I menelpun Saksi dan mengajak untuk bertemu, pada pertemuan tersebut Terdakwa I memberikan uang kepada Saksi dan mengatakan "ini ada ucapan terima kasih untuk Pak Aslam dan kita";
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Nur Aslam karena pencairan nasabah atas nama Nurliah,;
- Bahwa Terdakwa I juga memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi Nur Aslam karena pencairan atas nama Abdul Rajab;
- Bahwa biaya asuransi yang ditalangi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Terdakwa I kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terkait pengajuan kredit nasabah atas nama H. Amir, Terdakwa I juga memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi dan Saksi Nur

Hal. 51 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa biaya asuransinya terhadap nasabah atas nama Radeng ditalangi oleh Saksi Nur Aslam dan Terdakwa I dan setelah dananya cair, Terdakwa I menemui Saksi dan menyerahkan uang dengan mengatakan "ini uang asuransinya dan ada juga uang ucapan terima kasih" masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan "Pak Makkasau sudah cair, saya sudah serahkan biaya asuransi, biaya administrasi dan lainnya kepada Pak Aslam", dan pada saat itu Terdakwa I juga mengatakan untuk ucapan terima kasih dia berikan kepada Pak Aslam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nasabah atas nama H. Makkasau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Muhammad Rahmat, S.E., M.Ak., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan untuk menjelaskan perihal tindak pidana perbankan;
- Bahwa ahli merupakan Pengawas Senior di Lembaga Jasa Keuangan 1, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi objek pengawasan;
- Bahwa pegawai bank sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah pihak yang diangkat sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;
- Bahwa secara umum tugas Consumer Business Relationship Manager (CBRM) adalah mencari nasabah, melakukan analisa pembiayaan tetapi Ahli tidak bisa menjelaskan tugas CBRM secara khusus di bank BSI karena tugas CBRM di masing-masing bank berbeda-beda;
- Bahwa Pegawai *outsourcing* dari perusahaan yang bekerja sama dengan pihak bank maka pegawai *outsourcing* tersebut bisa dikategorikan sebagai

Hal. 52 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai bank, tetapi kalau hanya perorangan saja yang tidak mempunyai kontrak/kerja sama dengan pihak bank maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pegawai bank;

- Bahwa secara umum proses pencairan dana awalnya adalah mencari nasabah kemudian mengajukan berkas kemudian dianalisa sebelum diajukan ke pimpinan sesuai kewenangannya masing-masing dan setelah disetujui kemudian dilanjutkan ke proses akad, setelah akad kemudian dilanjutkan ke proses pencairan;
- Bahwa dari pihak bank yang terlibat dalam proses tersebut tergantung dari bank masing-masing, tetapi secara umum pihak bank yang terlibat dalam proses tersebut adalah Marketing (bisa jadi di suatu bank Marketing dirangkap oleh Analisis), Pemutus pembiayaan (biasanya adalah Kepala Cabang), dan petugas administrasi pembiayaan;
- Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur terkait yang membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, terkait yang menyebabkan adanya pencatatan palsu artinya yang bersangkutan tidak secara langsung melakukan pencatatan palsu tetapi akibat perbuatannya menyebabkan terjadinya pencatatan palsu sehingga apa saja yang dengan sengaja yang bisa menyebabkan terjadinya pencatatan palsu itu bisa dipidana;
- Bahwa pihak-pihak yang terafiliasi berdasarkan Pasal 1 ayat (15) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, huruf b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau huruf c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi;
- Bahwa pihak "terafiliasi" sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah, adalah pihak-pihak yang memiliki fungsi penunjang terhadap proses bisnis perbankan contohnya Akuntan Publik dan Notaris;
- Bahwa dalam perkara ini peran Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya tidak bisa dipisahkan karena berdasarkan kronologis yang diberikan oleh Penyidik

Hal. 53 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahli bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya adalah *Sales Force* bank BSI;

- Bahwa dalam suatu perjanjian pembiayaan ternyata orang yang diwawancarai bukanlah orang yang melakukan perjanjian pembiayaan maka yang disalahkan adalah orang yang pertama melakukan verifikasi secara umum biasanya adalah *Marketing*;
- Bahwa orang yang menandatangani akad haruslah orang yang sama yang menerima uang pada saat pencairan;
- Bahwa persyaratan pembiayaan pensiun harus ada SK pensiun asli, dan cara bank mengetahui keaslian SK Pensiun ialah harus melakukan verifikasi kepada pihak yang mengeluarkan SK Pensiun tersebut, bisa jadi ke BKN atau bisa jadi ke pihak yang terkait misalnya PT Taspen, karena bank bukanlah pihak yang mengeluarkan SK Pensiun;
- Bahwa pada saat proses pembiayaan harus dilakukan survei, dan tidak mutlak survei dilakukan di rumah Nasabah, bisa saja dilakukan di tempat kerja Nasabah dan bisa saja di tempat lain tergantung kesepakatan antara Nasabah dengan pihak bank, dan juga tergantung jenis pembiayaan, kalau pembiayaan usaha maka surveinya dilakukan di tempat usahanya;
- Bahwa kalau ada pengajuan pembiayaan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta upiah) harus turun melakukan survei untuk memastikan kebenarannya dan itu adalah bagian dari Manajemen Resiko;
- Bahwa bagian Marketing memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dokumen Nasabah kemudian melakukan analisa dokumen apakah sudah sesuai dengan fakta di lapangan kalau sesuai maka Marketing menyusun proposal analisa pembiayaan kemudian diajukan ke pimpinan cabang;
- Bahwa secara formal, pegawai bank tidak boleh bekerja sama dengan pihak luar yang tidak mempunyai kontrak/perjanjian kerja sama dengan bank tersebut untuk mencari Nasabah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 54 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvira Anita, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi pernah mengajukan 1 (satu) orang nasabah ke bank BSI sekitar tahun 2021 atas nama Nawira;
- Bahwa awalnya Saksi mengantarkan tante Saksi yaitu Nawira ke bank BSI terkait pengejukan kredit pensiun, pada waktu itu Nawira sudah ada kredit di bank Bukopin Syariah dan pada waktu itu Nawira ingin melakukan *take over* kreditnya dari bank Bukopin Syariah kemudian pindah ke bank BSI;
- Bahwa proses kredit tante dari Saksi saat itu dibantu oleh Terdakwa I;
- Bahwa waktu itu Saksi menyetor biaya asuransi menggunakan uang milik Terdakwa I yang Saksi pinjam tetapi Saksi lupa berapa jumlahnya dan setelah kredit Nawira cair kemudian dibayar ke Terdakwa I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengembalikan uang milik Terdakwa I yang dipinjam;
- Bahwa waktu itu Saksi mendampingi Nawira dari awal sampai proses pencairan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat fisik berkas-berkas yang diserahkan oleh Nawira ke bank BSI tetapi setahu Saksi, semua berkas-berkas Nawira dalam bentuk foto kopi;
- Bahwa Saksi mendampingi Nawira pada saat dilakukan survei karena survei dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa waktu itu kredit Nawira di bank BSI cair sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan masih berjalan sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu kredit Nawira di bank BSI cair dan masuk ke rekening BSI Nawira;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa III juga telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Abdi Makmur, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adik Saksi yakni Terdakwa III yang sedang menjalani proses peradilan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang merekomendasikan H. Makkasau untuk bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa saat itu Terdakwa III memberitahu kepada Saksi bahwa ada dana pensiun di Bank Shinhan sehingga Saksi menawarkan kepada H.

Hal. 55 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkasau dan pada waktu itu Saksi mendampingi H. Makkasau ke Makassar untuk mempertemukan H. Makkasau dengan Terdakwa III;

- Bahwa H. Makkasau tidak pernah menunjukkan berkasnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Makkasau memberikan berkasnya kepada Terdakwa III atau tidak karena setelah H. Makkasau batal mengambil kredit di Bank Shinhan, Saksi dan H. Makkasau langsung pulang ke Selayar;
- Bahwa tidak pernah diberi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I, karena Saksi tidak kenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumusan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional dengan sengaja membuat dokumen palsu, subjek deliknya adalah delik khusus yang ada batasannya karena subjeknya hanya 3 (tiga) komponen yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Kompensional sehingga tidak tepat kalau ada pihak lain atau Broker yang disematkan sebagai subjek hukum sebagaimana rumusan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencatatan palsu adalah suatu kegiatan untuk memalsukan sebuah dokumen pada system administrasi perbankan yang berdampak pada laporan keuangan yang dilakukan oleh subjek hukum yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional, sehingga selain dari pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional, tidak bisa disematkan sebagai orang yang melakukan pencatatan palsu pada system administrasi perbankan;
- Bahwa asas legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a KUHP, tidak ada suatu hukuman tanpa didahului oleh suatu perbuatan dan harus

Hal. 56 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis secara jelas dan ditafsirkan secara ketat, artinya kalau memasukkan seseorang sebagai subjek hukum kemudian tidak sesuai dengan unsur delik pasal tersebut maka itu bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) huruf a;

- Bahwa pihak ketiga melakukan pemalsuan dokumen administrasi berupa surat keterangan lunas atau menggunakan identitas Nasabah fiktif tetapi pihak ketiga tersebut tidak memiliki akses terhadap sistem administrasi perbankan atau bukan sebagai subjek delik Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah maka pihak ketiga tersebut tidak memenuhi unsur delik melakukan pencatatan palsu pada kegiatan perbankan;
- Bahwa pihak ketiga yang tidak memiliki akses terhadap sistem administrasi perbankan menyerahkan dokumen palsu kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional kemudian Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional mencatat dokumen palsu tersebut ke system perbankan maka pihak ketiga tersebut tidak bisa disematkan sebagai pelaku utama;
- Bahwa pihak ketiga yang tidak memiliki akses terhadap system administrasi perbankan menyerahkan dokumen palsu kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional tetapi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional tidak mencatat dokumen palsu tersebut ke system perbankan maka delik tersebut berdiri sendiri yaitu delik pemalsuan sebagai Pasal 263 KUHP lama;
- Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan delik propria yang subjeknya terbatas yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah saja, sehingga orang yang bukan termasuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dalam Pasal tersebut;
- Bahwa orang-orang yang bukan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah hanya dapat dinyatakan melakukan perbuatan membantu tindak pidana semata karena ketidakmampuannya untuk mengakses sistem yang ada dalam perbankan syariah, subjek tindak pidana dalam Pasal ini hanya terbatas pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank Syariah saja;

Menimbang bahwa Terdakwa III telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Hal. 57 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Keaslian yang ditandatangani Terdakwa III dengan melampirkan USB Flash Drive bermerek Toshiba berkapasitas 2GB bungkusannya hijau muda berisi video berdurasi 4 menit 23 detik;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisasi sebagai berikut:

1. Saksi H. Abd. Azis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa intimidasi dan tanpa paksaan dan juga tidak mengarahkan Saksi dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. terlebih dahulu bersumpah kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. ada 2 (dua) orang penyidik yaitu Saksi dan Saksi Andi Asrul Ashwar Juanda T., S.E., dan disaksikan oleh 2 (dua) orang penyidik;
- Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. memberikan keterangannya, tidak ada keterangan yang dirubah oleh kedua Saksi tersebut;
- Bahwa baik keterangan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna pada saat diperiksa telah dituangkan ke dalam BAP, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk membaca ulang isi BAP tersebut kemudian Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg.

Hal. 58 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna masing-masing menandatangani BAP tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Andi Asrul Ashwar Juanda T., S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa intimidasi dan tanpa paksaan dan juga tidak mengarahkan Saksi dalam menjawab pertanyaan;
- Bahwa Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. terlebih dahulu bersumpah kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. ada 2 (dua) orang penyidik yaitu Saksi dan Saksi H. Abd. Azis, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang penyidik;
- Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna dan Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si. memberikan keterangannya, tidak ada keterangan yang dirubah oleh kedua Saksi tersebut;
- Bahwa baik keterangan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna pada saat diperiksa telah dituangkan ke dalam BAP, dan setelah itu diberikan kesempatan untuk membaca ulang isi BAP tersebut kemudian Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama, Saksi H. Muh. Amir, S.Sos., M.Si., dan Saksi Abdul Rajab Alias Rajab Bin Dg. Matinna masing-masing menandatangani BAP tersebut;

Hal. 59 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos. alias Ita binti Alwi:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemberkasan nasabah yang Terdakwa I bawa ke Bank BSI;
- Bahwa Terdakwa I bisa membawa pemberkasan nasabah ke Bank BSI sesuai arahan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui telepon;
- Bahwa Saksi kenal nama-nama Abdul Rajab, Nurliah, Makkasau, H. Amir, Radeng, dan Hardi;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, nasabah yang Terdakwa I dapat sendiri adalah atas nama Radeng, sedangkan nasabah atas nama Abdul Rajab, Nurliah dan H. Amir didapat oleh Terdakwa II dan nasabah atas nama Makkasau dan Hardi didapat oleh Terdakwa III. Berkas ke-6 (keenam) nasabah tersebut semuanya kemudian Terdakwa I sampaikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Terdakwa I menyampaikan berkas nasabah kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui *whatsapp*, apabila ada informasi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bahwa berkas nasabah tersebut lolos kemudian Terdakwa I konfirmasi kepada Terdakwa II atau Terdakwa III;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut semuanya mengambil kredit pensiun;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Radeng di Mallengkeri Makassar yang dipertemukan oleh keluarganya bernama Azis. Waktu itu Radeng tidak punya pinjaman. Setelah Terdakwa I ajukan pemberkasannya ke Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, berselang beberapa hari ada konfirmasi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bahwa bisa dilakukan survei terhadap Radeng;
- Bahwa pada waktu bertemu di Mallengkeri Makassar, Radeng sudah membawa sebagian persyaratan yaitu berupa NPWP, KTP, SK Pensiun dan Buku Gaji kemudian persyaratan dari Radeng tersebut Terdakwa I foto kemudian dikirim melalui *whatsapp* kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, nanti pada saat dilakukan survei kemudian Radeng melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya dan beberapa hari kemudian dilakukan survei terhadap Radeng tanpa kehadiran hadir pada saat Terdakwa I;

Hal. 60 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak hafal persis berapa jumlah uang asuransi yang Terdakwa I ambil dari Radeng tetapi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait nasabah Abdul Rajab dokumennya baru dilihat pada saat dilakukan survei di rumahnya di Selayar, pada waktu itu dilakukan survei ke rumah Abdul Rajab di Selayar karena sebelumnya sudah ada beberapa dokumen Abdul Rajab yang dikirim oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I melalui *whatsapp* kemudian Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya memberikan informasi bahwa bisa dilanjutkan dengan melakukan survei ke rumah Abdul Rajab;
- Bahwa yang melakukan survei di rumah Abdul Rajab di Selayar adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, saat itu Terdakwa I ikut survei karena Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tidak mengetahui rumah Abdul Rajab;
- Bahwa uang yang Terdakwa I ambil dari pencairan Nurliah dan Rajab yaitu dana talangan untuk asuransi dan uang yang diberikan oleh nasabah itu sendiri;
- Bahwa dana talangan asuransi untuk Nurliah dan Abdul Rajab masing-masing kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa nasabah Nurliah dan Abdul Rajab sendiri memberikan uang masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terkait dokumen H. Amir yang dikirim oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yaitu berupa KTP, NPWP, SK Pensiun, Kartu Keluarga dan Buku Nikah;
- Bahwa pada saat pencairan dana untuk nasabah H. Amir di Bank BSI Takalar, Terdakwa I tidak berada di kantor Bank BSI Takalar tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II berada di salah satu rumah makan di Takalar;
- Bahwa pada waktu nasabah Radeng, Abdul Rajab, Nurliah, dan H. Amir sudah mau cair, Terdakwa I juga membantu menghubungi ke-4 (keempat) nasabah tersebut menyampaikan bahwa dana sudah akan cair;
- Bahwa untuk pencairan dana nasabah Radeng, Abdul Rajab, Nurliah, pada saat dananya mau cair, Terdakwa I ditelepon Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya agar mengarahkan Radeng, Abdul Rajab, dan Nurliah ke kantor Bank BSI Makassar I di jalan Ratulangi Makassar untuk pencairan dana;
- Bahwa setelah dana nasabah cair, nasabah tersebut memberikan kepada Terdakwa I dana talangan asuransi secara tunai;

Hal. 61 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana talangan asuransi dari nasabah Abdul Rajab dan Nurliah, kedua nasabah tersebut memberikannya kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II, sedangkan dana talangan asuransi untuk nasabah Radeng dan H. Amir, kedua nasabah tersebut yang memberikannya langsung kepada Terdakwa I;
- Bahwa nasabah Radeng sendiri yang serahkan dana talangan asuransi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat lagi berapa dana asuransi H. Amir;
- Bahwa selain dana talangan asuransi, Terdakwa I juga diberikan oleh H. Amir sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) termasuk juga untuk Terdakwa II;
- Bahwa pencairan dana untuk H. Amir sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa I bertemu dengan H. Amir setelah pencairan dana pertama dan kedua;
- Bahwa uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh H. Amir kepada Terdakwa I tersebut untuk 1 (satu) kali pencarian yaitu pada saat setelah pencairan kedua;
- Bahwa pada saat setelah pencairan dana pertama, H. Amir tidak memberikan uang kepada Terdakwa I tetapi hanya memberikan dana talangan asuransi;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, berkasnya dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I melalui whatsapp kemudian Saksi meneruskan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui *whatsapp*;
- Bahwa saat itu ada yang mengantarkan berkas nasabah atas nama H. Makkasau kepada Terdakwa I kemudian berkas atas nama H. Makkasau tersebut Saksi foto kemudian Terdakwa I kirim kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui *whatsapp*;
- Bahwa untuk nasabah Hardi, pada waktu Terdakwa I mengirim dokumennya melalui *whatsapp* kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa I dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mengetahui bahwa Hardi mempunyai pinjaman di bank lain pada waktu itu;
- Bahwa tidak dilakukan pelunasan pinjaman Hardi di bank yang lain;
- Bahwa pencairan dana nasabah atas nama Hardi dilakukan di Bank BSI Makassar I jalan Ratulangi Makassar, pada saat pencairan Terdakwa I menunggu di luar kantor Bank BSI Makassar I dan setelah pencairan Terdakwa I bertemu dengan Hardi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I menunggu Hardi setelah pencairan untuk mengambil dana asuransi, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 62 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan dana pinjaman yang ditalangi oleh Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa pada waktu itu dana talangan pinjaman diberikan kepada Hardi kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I berikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
 - Bahwa Terdakwa I diberi uang tanda terima kasih oleh Hardi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa dana talangan asuransi tersebut diberikan secara tunai kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya di warkop yang terletak di samping kantor Bank BSI Makassar I yang hadir saat itu ialah Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, dan suami Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
 - Bahwa pada waktu itu ada yang mengantarkan berkas atas nama H. Makkasau ke rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa I melalui *whatsapp* bahwa sudah ada itu berkasnya H. Makkasau mau diproses untuk pencairan;
 - Bahwa pada waktu itu berkas H. Makkasau antara lain berupa KTP, NPWP, SK Pensiun setelah itu berkas tersebut Terdakwa I foto kemudian dikirim ke Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui *whatsapp* lalu beberapa hari kemudian Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menginformasikan kepada Terdakwa I jika berkas H. Makkasau bisa diproses;
 - Bahwa survei untuk nasabah atas nama H. Makkasau dilakukan di rumah Terdakwa I di Pallangga, Kabupaten Gowa karena pada waktu itu mereka tidak bisa menyeberang ke Selayar sehingga Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mengusulkan agar dilakukan survei di rumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa I tetapi saat itu Terdakwa I sedang tidak berada di rumah karena Terdakwa I berada di Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa setahu Terdakwa I, yang hadir pada saat dilakukan survei atas nama nasabah H. Makkasau di rumah Terdakwa I adalah Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle karena sebelum mereka masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menelepon Terdakwa I;
 - Bahwa berselang beberapa lama setelah dilakukan survei terhadap nasabah H. Makkasau, beberapa minggu kemudian ada informasi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bahwa terhadap Saksi Makkasau tidak bisa diajukan karena belum autentifikasi dan pada waktu itu Terdakwa I dan

Hal. 63 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III menyampaikan untuk tidak usah dilanjutkan prosesnya karena pada waktu baru Terdakwa I mengetahui kalau yang datang pada saat disurvei di rumah Terdakwa I bukan H. Makkasau yang sebenarnya, tetapi setelah itu ada info bahwa berkas sudah diproses dan tidak bisa dibatalkan dan harus cair;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian Terdakwa I mengetahui bahwa dana untuk nasabah atas nama Saksi Makkasau cair dan pada saat itu dana asuransinya sudah ditalangi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa dana yang cair untuk nasabah atas nama H. Makkasau;
- Bahwa setelah pencairan Terdakwa I terima uang untuk pengganti dana talangan asuransi kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa I juga mengambil dana kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Terdakwa I memberikan dana talangan asuransinya kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bukan kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Terdakwa I memberikan uang ucapan terima kasih kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya berasal dari uang ucapan terima kasih yang Terdakwa I terima dari nasabah;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah nasabah atas nama Hardi dan H. Amir melakukan pelunasan pinjaman di bank lain atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ada surat keterangan lunas atas nama H. Amir dan Hardi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang membuat surat keterangan lunas atas nama H. Amir dan Hardi;
- Bahwa bukti Surat berupa keterangan lunas atas nama H. Amir yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan surat keterangan lunas yang pernah Terdakwa I terima melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa I teruskan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya tetapi Terdakwa I tidak ingat siapa yang kirim;
- Bahwa bukti surat berupa keterangan lunas atas nama H. Amir yang diperlihatkan di persidangan ini benar surat keterangan lunas itu yang pernah Saksi terima melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa I teruskan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;

Hal. 64 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III yang menyarankan agar mencari orang lain yang akan berpura-pura menjadi Saksi Makkasau;
- Bahwa terkait nasabah atas nama H. Muh. Amir, Saksi tidak pernah membicarakan dengan Terdakwa I mengenai *take over* pinjaman nasabah atas nama H. Muh. Amir;
- Bahwa tidak dilakukan *take over* terhadap pinjaman nasabah H. Muh. Amir di Bank Sulselbar Jeneponto atas permintaan H. Muh. Amir melalui Terdakwa II;
- Bahwa setelah dana nasabah H. Muh. Amir cair, H. Muh. Amir memberikan uang dana talangan asuransi kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa untuk ke-6 (keenam) nasabah tersebut, yang mengusulkan untuk dilakukan penalangan dana asuransi adalah Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya karena katanya bisa cepat cair kalau membayar dulu biaya asuransinya;
- Bahwa biaya asuransi yang ditalangi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle hanya 4 (empat) orang nasabah yaitu H. Makkasau, Hardi, H. Muh. Amir dan Radeng;
- Bahwa biaya asuransi untuk Abdul Rajab dan Nurliah tidak ditalangi biaya asuransinya oleh Terdakwa I;
- bahwa dari ke-4 (keempat) nasabah tersebut, yang pertama dilakukan talangan biaya asuransi oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle adalah Hardi di bulan Juli, kemudian Radeng di bulan Juli, kemudian Saksi Makkasau di bulan Juli, dan terakhir H. Muh. Amir di bulan September;
- Bahwa dana talangan biaya asuransi tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa I tetapi langsung masuk ke rekening nasabah masing-masing;
- Bahwa ke-4 (keempat) nasabah tersebut masing-masing sudah membuka rekening Bank BSI pada saat dilakukan survei;
- Bahwa sebelum pencairan, ke-4 (keempat) nasabah tersebut memegang buku rekeningnya masing-masing tetapi pada saat mau diajukan pencairan, Terdakwa I yang memegang buku rekening tersebut karena Terdakwa I bertanggung jawab untuk dana talangan biaya asuransi kecuali nasabah H. Muh. Amir yang mau memegang buku rekeningnya sendiri;
- Bahwa bukan Terdakwa I yang membuat surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir, tetapi yang menyerahkan berkas atas nama H. Muh. Amir kepada Terdakwa I adalah Terdakwa II melalui *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa I sudah sampaikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bahwa setelah dana nasabah atas nama Hardi cair, tidak akan dilakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare karena Hardi sendiri

Hal. 65 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa dia tidak akan melakukan *take over* di bank BRI Cabang Pare-Pare;

- Bahwa mengenai pembagian, Terdakwa I menyampaikannya kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya bahwa ini ada dana dari nasabah dengan jumlah sekian, setelah itu Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mengambil dana tersebut sekian dan untuk Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle jumlahnya sekian;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan dana kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya sesuai pembagian yang telah diberitahu sebelumnya oleh T Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa dari ke-6 (keenam) nasabah tersebut, Terdakwa I selalu memperoleh dana lebih banyak dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa Terdakwa I tidak ditekan oleh Penyidik pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu membaca keterangan Terdakwa I pada berita acara pemeriksaan Penyidik sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Nurliah, dilakukan survei di rumahnya di Selayar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa I juga hadir pada saat itu;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Nurliah dan Abdul Rajab masing-masing telah dilakukan survei;
- Bahwa survei untuk nasabah atas nama Nurliah dan nasabah atas nama Abdul Rajab dilakukan di rumah yang sama dan pada hari yang sama;
- Bahwa dokumen-dokumen nasabah dari Terdakwa II dan Terdakwa III selalu dikirim kepada Terdakwa I melalui *whatsapp* kemudian Terdakwa I meneruskan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- bahwa setelah menerima dokumen-dokumen nasabah dari Terdakwa II dan Terdakwa III melalui *whatsapp*, Terdakwa I tidak memastikan kebenaran dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengubah dokumen nasabah yang Terdakwa I terima kemudian teruskan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
- Bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mengetahui bahwa untuk nasabah atas nama H. Makkasau bukan H. Makkasau yang sebenarnya;

Hal. 66 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya meneruskan berkas kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan apabila atasan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menyatakan sudah setuju barulah Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa berkas nasabah tersebut bisa diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa I meneruskan berkas calon nasabah kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, kalau ada informasi dari Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mengenai masih ada kekurangan berkas calon nasabah tersebut maka Terdakwa I menyampaikannya kepada yang mengirimkan berkas tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa untuk calon nasabah atas H. Makkasau waktu itu Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya menyampaikan bahwa berkasnya belum bisa diproses karena belum dilakukan autentifikasi, yang Terdakwa maksud dengan autentifikasi adalah semacam absen setiap bulannya melalui handphone masing-masing nasabah di aplikasi Andal PT Taspen dan pada waktu itu H. Makkasau tidak melakukan absen setiap bulannya;

Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini terkait permasalahan kredit nasabah yang macet di Bank BSI KCP Takalar atas nama nasabah Abdul Rajab, Nurliah, dan H. Muh. Amir;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan nasabah atas Abdul Rajab dan Nurliah yang keduanya adalah merupakan suami istri karena sebelumnya pernah juga menjadi nasabah di bank lain yaitu di Bank Shinhan pada tahun 2021, yang pada waktu itu juga dibantu oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi membantu Abdul Rajab dan Nurliah untuk mengajukan kredit di Bank BSI karena Terdakwa II ditelepon oleh Terdakwa I yang mengatakan agar nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah coba diajukan di Bank BSI. Setelah itu, Terdakwa I menginformasikan kepada Terdakwa II bahwa untuk nasabah Abdul Rajab dan Nurliah akan dilakukan survei ke rumahnya di Selayar. 2 (dua) hari kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya berangkat ke Selayar untuk melakukan survei ke rumah Abdul Rajab dan Nurliah. Saat melakukan survei di rumah Abdul Rajab dan Nurliah, Saksi melihat Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melakukan interviu kepada Abdul Rajab dan Nurliah, dan setelah calon nasabah memperlihatkan dokumen-dokumennya lalu dilakukan foto bersama. Setelah itu, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Nur

Hal. 67 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya pulang;

- Bahwa untuk pencairan dana nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah dilakukan di Bank BSI Takalar, namun Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah dana yang cair untuk nasabah atas nama Abdul Rajab dan Nurliah. Saat pencairan, Terdakwa II hadir di sekitar Bank BSI Takalar dengan maksud mendampingi nasabah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerima uang ucapan terima kasih dalam bentuk tunai dari Abdul Rajab dan Nurliah. Terdakwa II menerima kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee dan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan Terdakwa II gunakan untuk membayar angsuran kredit Abdul Rajab karena pada saat itu Bank BSI KCP Takalar belum mendebet angsuran Abdul Rajab bahkan sampai sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan angsuran Abdul Rajab belum didebit oleh Bank BSI KCP Takalar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan kredit pensiun dan Terdakwa II tidak pernah menyampaikan kepada Abdul Rajab dan Nurliah bahwa yang di Bank BSI KCP Takalar tersebut adalah dana hibah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II mengetahui bahwa kedua nasabah tersebut masih punya angsuran di Bank Shinhan tetapi Terdakwa II membantunya mengurus kredit di Bank BSI KCP Takalar karena pada waktu itu, gaji kedua nasabah tersebut tidak terpotong di Bank Shinhan;
- Bahwa nasabah atas nama H. Muh. Amir mengajukan kredit pensiun di Bank BSI KCP Takalar melalui Terdakwa II karena sebelumnya H. Muh. Amir hendak mengajukan kredit di Bank Shinhan tetapi Terdakwa II menolak karena H. Muh. Amir mempunyai pinjaman di Bank Sulselbar Jeneponto dengan jumlah yang tinggi;
- Bahwa waktu itu, H. Muh. Amir meminta tolong kepada Terdakwa II untuk dicarikan tempat yang bisa memberikan kredit karena butuh sekali dana sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada H. Muh. Amir bahwa Terdakwa II akan mencoba mencari tetapi tidak berjanji. Setelah itu, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan bahwa Terdakwa II ada nasabah dan coba dibantu siapa tahu bisa meloloskan berkasnya;
- Bahwa pada waktu saat bertemu, H. Muh. Amir memberikan berkasnya kepada Terdakwa II dalam bentuk fotokopi yang kemudian Terdakwa II berikan kepada Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa I menyampaikan bahwa

Hal. 68 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicoba mencari di tempat lain, termasuk di Bank BSI KCP Takalar. Setelah itu, ada kabar dari Terdakwa I bahwa H. Muh. Amir bisa diproses untuk dilakukan pencairan dana kredit pensiun;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang diajukan oleh H. Muh. Amir, namun saat pencairan dana kredit di Bank BSI KCP Takalar, Terdakwa II berada di luar kantor Bank BSI KCP Takalar dengan tujuan untuk mendampingi H. Muh. Amir;
- Bahwa menerima uang ucapan terima kasih dari H. Muh. Amir sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai. Terdakwa II juga melihat H. Muh. Amir memberikan uang kepada Terdakwa I tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa II 1 (satu) kali mendampingi H. Muh. Amir pada saat pencairan;
- Bahwa mengenai *take over*, setelah pencairan pertama, H. Muh. Amir menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa sebagian dananya diblokir untuk pelunasan pinjamannya di bank sebelumnya jadi dana yang dia terima baru sebagian, hal tersebut H. Muh. Amir sampaikan kepada Terdakwa II pada saat berada di rumah makan sehingga Terdakwa II tidak mengetahui apakah pinjaman H. Muh. Amir di bank sebelumnya sudah dilunasi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengirim surat keterangan lunas atas nama H. Muh. Amir di Bank Sulselbar Jeneponto kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah melihat apalagi surat keterangan lunas tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama H. Muh. Amir, Terdakwa II tidak mengetahui apakah dilakukan survei atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah komunikasi langsung dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya selama proses pengajuan kredit nasabah sampai dana kredit nasabah tersebut cair, tetapi Terdakwa II pernah bertemu dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya pada saat dilakukan survei ke rumah Abdul Rajab dan Nurliah di Selayar;
- Bahwa untuk ketiga nasabah yang Terdakwa II ajukan melalui Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yaitu Abdul Rajab, Nurliah, dan H. Muh. Amir, Terdakwa II tidak ingat berapa keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle bahwa Terdakwa II adalah orang Taspen;
- Bahwa *pledging* adalah kunci gaji dan kantor bayar. *Pledging* ada beberapa jenis yaitu *pledging* merah dan *pledging* hijau, *pledging* hijau artinya gaji

Hal. 69 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman pensiunan, sedangkan *pledging* merah adalah yang bersangkutan mempunyai pinjaman pensiunan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II membantu nasabah atas nama Nurliah dan Abdul Rajab dalam proses pengajuan kredit di Bank BSI, Terdakwa II melakukan pengecekan terhadap *pledging* keduanya dan pada saat itu *pledging* Nurliah dan Abdul Rajab hijau;
 - Bahwa Terdakwa II juga membayarkan angsuran untuk Nurliah dan Abdul Rajab, namun lupa berapa kali;
 - Bahwa Terdakwa II pernah mentransfer dana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya karena Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah menerima dokumen berupa SK Asli dari Nurliah dan Abdul Rajab;
 - Bahwa Terdakwa II melihat dokumen-dokumen asli Nurliah dan Abdul Rajab pada saat dilakukan survei bersama-sama oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, Terdakwa II, dan Terdakwa I;
 - Bahwa setahu Terdakwa II, berkas-berkas nasabah yang Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I diserahkan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;
 - Bahwa Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa II mengirim ke Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui BRI link;

Terdakwa III Widya Andani Makmur alias Tuti alias Widya Dg Puji binti Makmur Pagilin:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan ini terkait permasalahan kredit nasabah yang macet di Bank BSI KCP Takalar atas nama Hardi dan H. Makkasau;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Hardi, Terdakwa III mendapat nasabah atas nama Hardi yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare karena pada waktu itu kebetulan Terdakwa III sampaikan kepada temannya Hardi bernama Wati yang merupakan orang Jeneponto bahwa Terdakwa I bisa mengurus kredit. Setelah itu, saat Terdakwa III berada di rumah Terdakwa III di Pallangga, Kabupaten Gowa, ada panggilan masuk ke *handphone* Terdakwa III dari Hardi. Hardi memperoleh nomor *handphone* Terdakwa III dari temannya yang bernama Wati tersebut;

Hal. 70 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa III mengatakan kepada Hardi “tunggu dulu nanti saya hubungi dulu ibu Ita”, setelah itu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa III dan beberapa lama kemudian Hardi juga datang di rumah Saksi dan bertemulah Hardi dan Terdakwa I dan beberapa lama kemudian datang juga Terdakwa I bersama Terdakwa II untuk membicarakan mengenai kredit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang akan diajukan oleh Hardi;
- Bahwa Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya tiba di rumah Saksi sekitar pukul 15.30 WITA sampai pukul 16.00 WITA. Terdakwa III tidak mengetahui kalau kepentingan bertemu di rumah Terdakwa III tersebut juga untuk melakukan survei. Seandainya mengetahui hal tersebut, Terdakwa III pasti keberatan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui dana kredit Hardi cair setelah Terdakwa III diberitahu oleh Wati dengan mengatakan “sudah cair uangnya pak Hardi”, sedangkan Terdakwa III tidak mengetahui kapan dan berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa III tidak menerima uang ucapan terima kasih dari Hardi ataupun dari Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III tidak pernah melihat surat keterangan lunas atas nama Hardi;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui mengenai SK Pensiun Hardi;
- Bahwa pada waktu bertemu di rumah Terdakwa III, Terdakwa III tidak memperhatikan dokumen-dokumen apa saja yang dibawa oleh Hardi karena dokumennya tersebut disimpan di dalam map;
- Bahwa untuk nasabah atas nama H. Makkasau, awalnya Terdakwa III dihubungi oleh H. Makkasau bersama kakak Terdakwa III bernama Appi yang tinggal di Selayar dan pada waktu itu H. Makkasau mengatakan kepada Terdakwa III mau mengambil kredit sehingga Terdakwa III menemaninya ke Jalan Adiyaksa Makassar yaitu kantor vendor untuk pencairan kredit di Bank Shinhan. Setelah tiba, H. Makkasau masuk ke dalam dengan membawa dokumen untuk pengambilan kredit sedangkan Terdakwa III hanya menunggu di mobil. Kemudian, H. Makkasau keluar dan menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa dia tidak jadi mengambil kredit karena istrinya tidak setuju dikarenakan gaji yang akan ia terima sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa III mengantar H. Makkasau kembali ke rumah tempat ia menginap di Makassar;
- Bahwa setelah itu, beberapa lama kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa III dan mengatakan “bisa cair kreditnya H. Makkasau” kemudian

Hal. 71 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengatakan “tidak mau orangnya dan itu hari H. Makkasau suruh batalkan permintaan kreditnya”;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengikuti proses sehingga kredit H. Makkasau cair;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama dan Terdakwa III pernah mengantar Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama ke rumah Terdakwa I karena saat itu Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama mau mengambil kredit;
- Bahwa pada waktu saat Terdakwa III dan Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama tiba di rumah Terdakwa I, di dalam rumah Terdakwa I belum ada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan pada saat itu Terdakwa III juga tidak melihat Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa III tidak mengetahui kalau Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama hadir di rumah Terdakwa I untuk bertanda tangan sebagai H. Makkasau;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga kredit atas nama H. Makkasau cair di Bank BSI Takalar;
- Bahwa Terdakwa III pernah menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening suami Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I sering meminta tolong kepada Terdakwa I untuk dicarikan dana karena mau menalangi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dari mana asal dokumen-dokumen atas nama H. Makkasau tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa I mencari orang lain yang akan berpura-pura sebagai H. Makkasau;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah terlibat dalam pengaturan agar Saksi Mappa,S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg Siama berpura-pura sebagai H. Makkasau;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit atas nama Hardi dan H. Makkasau, Terdakwa III tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
- Bahwa setelah memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Sulsel kemudian Terdakwa III membaca kembali keterangan Terdakwa III tersebut pada berita acara pemeriksaan Penyidik kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa setelah pencairan dana atas nama H. Makkasau, Terdakwa III tidak menerima uang dari Terdakwa I;

Hal. 72 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama NUR ASLAM;
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan PT EKA AKAR JATI dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama MANTASIAH;
- c. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
- d. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MUH. AMIR;
- e. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MAKKASAU, S.Sos;
- f. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. RADENG;
- g. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. ABDUL RAJAB;
- h. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. HARDI;
- i. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. NURLIAH;
- j. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. MUH. AMIR tanggal 13 September 2022;
- k. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. HARDI. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;
- l. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. RADENG tanggal 19 Januari 2022;
- m. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MAKKASAU, S.Sos tanggal 03 September 2018;
- n. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MUHAMMAD AMIR, S.Sos.,M.Si tanggal 25 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HARDI. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;
- p. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HJ. NURLIAH tanggal 15 Mei 2017;
- q. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama NURLIAH dengan nomor seri 229417;
- r. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama HARDI dengan nomor seri 229444;
- s. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas

Hal. 73 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RADENG dengan nomor seri 229438;

- t. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, Saksi Arif Pribadi, dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T., telah melaporkan adanya pencatatan palsu pada data 6 (enam) nasabah Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Takalar ke SPKT Polda Sulsel;
2. Bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut antara lain, sebagai berikut:
 - a. Muh. Amir dengan nomor loan/pinjaman: LD2225624360 dan LD2225620726;
 - b. H. Makkasau, S. Sos. dengan nomor loan/pinjaman: LD2220296311;
 - c. Radeng dengan nomor loan/pinjaman: LD2216848184;
 - d. Abdul Rajab dengan nomor loan/pinjaman: LD2211687780;
 - e. Hardi dengan nomor loan/pinjaman: LD2221106346 dan LD2221188912;
 - f. Nurliah dengan nomor loan/pinjaman: LD2208238600;
3. Bahwa Saksi Muh. Amir mengajukan kredit pensiunan dengan tujuan dilakukan pelunasan terhadap hutangnya di Bank SulSelBar Jeneponto, jumlah kredit pensiunan Saksi Muh. Amir di BSI KCP Takalar dengan nomor loan/pinjaman: LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah terbayarkan 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp109.120.634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sebelas sen) berdasarkan *outstanding* terakhir, sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor loan/pinjaman: LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222.985.643,62 (dua ratus dua

Hal. 74 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah enam dua sen);

4. Bahwa dari 2 (dua) *loan*/pinjaman nasabah di BSI KCP Takalar, Saksi H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), dan terhadap hutang Saksi H. Muh. Amir di Bank SulSelBar Jeneponto tidak pernah dilakukan pelunasan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
5. Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tujuh belas sen) yang telah berjalan hingga angsuran ke 15 (lima belas) dan pada angsuran ke 16 (enam belas) pada tanggal 1 Oktober 2023, lalu tidak pernah terbayarkan lagi;
6. Bahwa pada 16 Mei 2023, Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke PT Taspen Makassar untuk mempertanyakan perihal gaji pensiun yang sudah tidak masuk di rekening bank BRI Cabang Selayar, kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi H. Makkasau, S.Sos. bahwa "gaji atas nama H. Makkasau pindah ke bank BSI KCP Takalar", sehingga Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar langsung diarahkan untuk datang ke bank BSI KCP Ratulangi Makassar, selanjutnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke bank BSI KCP Ratulangi Makassar, lalu diarahkan untuk bertemu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle di Bank BSI KCP Takalar. Di Bank BSI KCP Takalar, diketahui apabila pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh Saksi H. Makkasau, S.Sos. melainkan dilakukan oleh orang lain yakni Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;
7. Bahwa proses survei pengajuan kredit Saksi H. Makkasau, S.Sos. dilakukan di rumah Terdakwa I di Pallangga, Kabupaten Gowa, pada survei itu Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama disuruh oleh Terdakwa I untuk menandatangani berkas pengajuan kredit dan juga tanda tangan survei, turut hadir pada proses survei Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
8. Bahwa Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama kemudian hadir untuk tanda tangan akad di bank BSI KCP Takalar dengan dihadiri Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan 2 (dua) orang yang Saksi Nur Aslam,

Hal. 75 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



S.H. alias Aslam bin Kulle tidak kenal, sebelum tanda tangan nama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama menjawab namanya "Makkasau", kemudian 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa III;

9. Bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. bisa terjadi karena sebelumnya Saksi H. Makkasau, S.Sos, sudah pernah mengajukan kredit di suatu gedung di jalan Adiyaksa Makassar dengan diantarkan Terdakwa III, meskipun saat itu Saksi H. Makkasau, S.Sos, batal mengajukan permohonan kredit namun berkasnya tidak dikembalikan oleh orang yang berada pada gedung di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;
10. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos., yang digantikan oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa sepengetahuan Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I;
11. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah sembilan tiga sen), kredit tersebut berjalan hingga angsuran ke 18 (delapan belas) namun pada angsuran ke 19 (sembilan belas) tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, sehingga sisa pokok hutang tersisa Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan satu rupiah delapan puluh sen) berdasarkan *outstanding* terakhir;
12. Bahwa proses survei untuk pengajuan kredit pensiunan atas nama Radeng dilakukan di rumah keluarga Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Terdakwa I, dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;

Hal. 76 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Radeng, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya masing-masing mendapat keuntungan sejumlah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa I;
14. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah tiga sen) yang berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh) pada angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;
15. Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan *platform* maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama, yang mencantumkan dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lain adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;
16. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Abdul Rajab, oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle menerima keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
17. Bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor loan/pinjaman LD2221188912 tanggal 30

Hal. 77 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah tiga sen) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

18. Bahwa Hardi mengajukan kredit di BSI KCP Takalar meskipun masih memiliki hutang di Bank BRI Cabang Pare-Pare dengan sisa pokok hutang pada tanggal 15 Mei 2025 sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), dan terhadap pengajuan kredit atas nama Hardi tersebut diketahui ada Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang diketahui palsu tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Pare-Pare, Informasi yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;
- Format yang tidak sesuai yang dimana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;
 - Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;
 - Pada data nasabah rekening yang dicantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang dimana berdasarkan SOP pada Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;
 - Untuk pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;
19. Bahwa terhadap pengajuan kredit pensiunan atas nama Hardi telah dilaksanakan survei sesuai kesepakatan dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya di Kabupaten Gowa, sedangkan Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare;
20. Bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga

Hal. 78 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah lima puluh satu sen) berjalan lancar hingga angsuran ke-12 (dua belas) pada angsuran ke-13 (tiga belas) tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

21. Bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu Terdakwa II;
22. Bahwa atas pencairan kredit pensiun Nurliah, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya masing-masing mendapat keuntungan sejumlah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa I;
23. Bahwa Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle merupakan karyawan Bank BSI KCP Takalar berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378-SK/HC-BSI tanggal 30 September 2024 dengan jabatan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle di Bank BSI KCP Takalar adalah sebagai *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM);
24. Bahwa Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya merupakan *sales force* di Bak BSI KCP Takalar dengan status tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT Eka Akar Jati selaku Vendor berdasarkan Surat Keterangan Nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 yang dikeluarkan di Malang tanggal 1 Februari 2023 oleh Hendrineli, S.H., C.N. selaku General Manager PT Eka Akar Jati yang mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit dan setelah itu *sales force* menyetorkan berkas tersebut kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) atau Marketing untuk diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh Verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh Pemutus kemudian dilakukan akad kredit;
25. Bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kemudian direferensikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, selaku *sales force* Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku Pegawai Bank BSI KCP Takalar;

Hal. 79 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Pensiun pada Bank BSI KCP Takalar, untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Marketing yang mengumpulkan dokumen-dokumen berupa:

- a. KTP Suami/Istri.
- b. Kartu Keluarga.
- c. SK Pensiun.
- d. Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun.
- e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
- f. NPWP;

serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan memastikan terkait data Pensiun Pemohon di Taspen, kemudian berkas pengajuan dan dokumen diajukan kepada Branch Manager untuk dilakukan *approval*, kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku CBRM untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit kemudian pencairan dana;

27. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi dan tim diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, namun dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut keberlakuan *Wetboek van Strafrecht* tersebut, yang kemudian diperbarui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan perubahan pada Pasal 63 ayat (1) huruf a

Hal. 80 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meniadakan minimum khusus pidana penjara dan juga membuat ketentuan denda yang sebelumnya berlaku kumulatif menjadi kumulatif/alternatif;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan Pasal 3 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana", sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah melakukan penyesuaian terhadap Pasal dakwaan Penuntut Umum menjadi Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 20 huruf a, b, dan c KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
2. dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
3. Melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa mengenai unsur "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan, namun tidak menutup pula apabila lebih 1 (satu) unsur pidana pada pasal tersebut terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut berdasarkan fakta di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 81 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa anggota dewan komisaris adalah anggota organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

Menimbang bahwa definisi direksi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pegawai adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang direktur, ketua, dan sebagainya mengelola sesuatu;

Menimbang bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah;

Menimbang bahwa guna memenuhi kepastian hukum terkait unsur "Bank Syariah" atau UUS dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim memandang perlu memperjelas kedudukan hukum Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) dalam perkara a quo adalah sebagai Bank Syariah;

Menimbang bahwa Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa ini merupakan delik kualitatif (*delicta propria*) yang mensyaratkan kualitas tertentu, baik itu jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, maupun keadaan tertentu;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan

Hal. 82 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian apakah Para Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Ita Alwi, S.Sos., alias Ita binti Alwi, Terdakwa II A.M. Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh, dan Terdakwa III Widya Andani Makmur alias Tuti alias Widya Dg Puji binti Makmur Pagiling ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle merupakan karyawan Bank BSI KCP Takalar berdasarkan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 01/06378-SK/HC-BSI tanggal 30 September 2024 dengan jabatan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle di Bank BSI KCP Takalar adalah sebagai *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM);

Menimbang Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya merupakan *sales force* di Bak BSI KCP Takalar dengan status tenaga *outsourcing* yang disediakan oleh PT Eka Akar Jati selaku Vendor berdasarkan Surat Keterangan Nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 yang dikeluarkan di Malang tanggal 1 Februari 2023 oleh Hendrineli, S.H., C.N. selaku General Manager PT Eka Akar Jati yang mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan kredit dan setelah itu *sales force* menyetorkan berkas tersebut kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku *Consumer Business Relationship Manager* (CBRM) atau Marketing untuk diinput pada aplikasi WISE untuk dilakukan pengecekan oleh Verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh Pemutus kemudian dilakukan akad kredit;

Menimbang bahwa Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, adalah 2 (dua) orang yang karena adanya ketetapan ataupun perjanjian kerja dapat disebut sebagai Pegawai Bank Syariah yang saat ini sedang didakwa dalam perkara lain yakni Perkara Nomor 105/Pid.B/2025/PN Tka, dan perbuatan yang didakwakan kepada Saksi

Hal. 83 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya begitu eratnya dengan perbuatan Para Terdakwa pada perkara ini yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pertimbangan unsur ketiga tentang "melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pegawai Bank Syariah telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;

Menimbang bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bij waarshijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat" berarti mengacu pada Tindakan atau perbuatan yang menghasilkan sesuatu dari awal, sedangkan "menyebabkan" berarti menjadi penyebab atau pemicu dari suatu peristiwa, situasi, atau kondisi. Sebuah Tindakan atau kejadian dapat menyebabkan reaksi atau hasil tertentu, "pencatatan palsu" adalah membuat atau mengubah catatan dengan sengaja atas kepentingan pribadi untuk menipu informasi yang ada di dalamnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "laporan" adalah pemberian bahan atau keterangan secara objektif dan berdasarkan kenyataan di bidang personel, material, keuangan, dan tata kantor, sedangkan "dokumen" adalah kumpulan informasi atau penyampaian yang berbentuk tulisan, gambar, atau data lainnya yang di dalamnya terorganisir dalam bentuk fisik atau digital dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi;

Hal. 84 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa "kegiatan usaha" adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan, sedangkan "transaksi" adalah suatu kegiatan proses pertukaran atau penukaran yang berbentuk barang, jasa, atau nilai antara dua pihak atau lebih, dan "rekening" adalah catatan yang berbentuk formal yang menyimpan informasi-informasi tentang keuangan seseorang, perusahaan, atau entitas lainnya yang ada dalam perbankan atau sekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 15 Maret 2024, Saksi Nuryadin, S.H. Bin Abbas Alias Ale, Saksi Arif Pribadi, dan Saksi Muhammad Ridwan, S.T., telah melaporkan adanya pencatatan palsu pada data 6 (enam) nasabah Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Takalar ke SPKT Polda Sulsel;

Menimbang bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut antara lain, sebagai berikut:

- Muh. Amir dengan nomor loan/pinjaman: LD2225624360 dan LD2225620726;
- H. Makkasau, S. Sos. dengan nomor loan/pinjaman: LD2220296311;
- Radeng dengan nomor loan/pinjaman: LD2216848184;
- Abdul Rajab dengan nomor loan/pinjaman: LD2211687780;
- Hardi dengan nomor loan/pinjaman: LD2221106346 dan LD2221188912;
- Nurliah dengan nomor loan/pinjaman: LD2208238600;

Menimbang bahwa Saksi Muh. Amir mengajukan kredit pensiunan dengan tujuan dilakukan pelunasan terhadap hutangnya di Bank SulSelBar Jeneponto, jumlah kredit pensiunan Saksi Muh. Amir di BSI KCP Takalar dengan nomor loan/pinjaman: LD2225624360 tanggal 13 September 2022 yaitu sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp1.343.418,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) telah terbayarkan 21 (dua puluh satu) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp109.120.634,11 (seratus sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sebelas sen) berdasarkan *outstanding* terakhir, sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor loan/pinjaman: LD2225620726 tanggal 13 September 2022 yaitu Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan tenor selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp2.745.246,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus

Hal. 85 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam rupiah) telah terbayar 22 (dua puluh dua) kali angsuran dengan sisa pokok hutang Rp222.985.643,62 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah enam dua sen);

Menimbang bahwa 2 (dua) *loan*/pinjaman nasabah di BSI KCP Takalar, Saksi H. Muh. Amir hanya menerima manfaat sejumlah Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah), dan terhadap hutang Saksi H. Muh. Amir di Bank SulSelBar Jeneponto tidak pernah dilakukan pelunasan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama nasabah Saksi H. Makkasau, S.Sos. dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2220296311 yaitu sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2022, dengan tenor 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan, dengan angsuran Rp3.365.336,17 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tujuh belas sen) yang telah berjalan hingga angsuran ke 15 (lima belas) dan pada angsuran ke 16 (enam belas) pada tanggal 1 Oktober 2023, lalu tidak pernah terbayarkan lagi;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke PT Taspen Makassar untuk mempertanyakan perihal gaji pensiun yang sudah tidak masuk di rekening bank BRI Cabang Selayar, kemudian kemudian petugas loket di PT Taspen Makassar menginformasikan kepada Saksi H. Makkasau, S.Sos. bahwa "gaji atas nama H. Makkasau pindah ke bank BSI KCP Takalar", sehingga Saksi H. Makkasau, S.Sos. yang menyatakan tidak pernah mengajukan permintaan kredit ke Bank BSI KCP Takalar langsung diarahkan untuk datang ke bank BSI KCP Ratulangi Makassar, selanjutnya Saksi H. Makkasau, S.Sos. datang ke bank BSI KCP Ratulangi Makassar, lalu diarahkan untuk bertemu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle di Bank BSI KCP Takalar. Di Bank BSI KCP Takalar, diketahui apabila pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. tidak pernah dilakukan oleh Saksi H. Makkasau, S.Sos. melainkan dilakukan oleh orang lain yakni Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama;

Menimbang bahwa proses survei pengajuan kredit Saksi H. Makkasau, S.Sos. dilakukan di rumah Terdakwa I di Pallangga, Kabupaten Gowa, pada survei itu Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama disuruh oleh Terdakwa I untuk menandatangani berkas pengajuan kredit juga tanda tangan survei, turut hadir pada proses survei Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;

Hal. 86 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama kemudian hadir untuk tanda tangan akad di bank BSI KCP Takalar dengan dihadiri Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, dan 2 (dua) orang yang Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tidak kenal, sebelum tanda tangan nama Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama menjawab namanya "Makkasau", kemudian 1 (satu) bulan setelah tanda tangan akad, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa III;

Menimbang bahwa pengajuan kredit atas nama Saksi H. Makkasau, S.Sos. bisa terjadi karena sebelumnya Saksi H. Makkasau, S.Sos, sudah pernah mengajukan kredit di suatu gedung di jalan Adiyaksa Makassar dengan diantarkan Terdakwa III, meskipun saat itu Saksi H. Makkasau, S.Sos, batal mengajukan permohonan kredit namun berkasnya tidak dikembalikan oleh orang yang berada pada gedung di Jalan Adiyaksa Makassar tersebut;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Saksi H. Makkasau, S.Sos., yang digantikan oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama tanpa sepengetahuan Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle mendapatkan keuntungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Radeng pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman LD2216848184: yaitu sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Juni 2022, dengan tenor 171 (seratus tujuh puluh satu) bulan dengan angsuran Rp3.288.753,93 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah sembilan tiga sen), kredit tersebut berjalan hingga angsuran ke 18 (delapan belas) namun pada angsuran ke 19 (sembilan belas) tanggal 1 Desember 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, sehingga sisa pokok hutang tersisa Rp263.418.499,81 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan satu rupiah delapan puluh sen) berdasarkan *outstanding* terakhir;

Menimbang bahwa proses survei untuk pengajuan kredit pensiunan atas nama Radeng dilakukan di rumah keluarga Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang beralamat di Dusun Salekowa, Kelurahan Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Takalar, dari hasil pencairan tersebut nasabah hanya menerima sejumlah Rp65.000.000,00 (enam

Hal. 87 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan selebihnya diambil oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle, Terdakwa I, dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Radeng, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya masing-masing mendapat keuntungan sejumlah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Abdul Rajab pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2211687780 yaitu sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2022, dengan dengan tenor 139 (seratus tiga puluh sembilan) bulan dengan angsuran Rp4.019.187,03 (empat juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah tiga sen) yang berjalan lancar hingga angsuran ke 10 (sepuluh) pada angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 1 Februari 2023 tidak pernah terbayarkan lagi, dengan sisa pokok hutang Rp296.852.461,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

Menimbang bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Abdul Rajab, terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Abdul Rajab mengajukan pinjaman dengan *platform* maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu atas nama Mariama, yang mencantumkan dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lain adalah pihak internal Bank BSI KCP Takalar yaitu Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Abdul Rajab, oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle menerima keuntungan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa jumlah pinjaman Kredit Pensiunan atas nama Hardi pada Bank BSI KCP Takalar yaitu: Nomor Loan/Pinjaman LD2221106346 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian jumlah Kredit yaitu Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.283.823,13 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tiga belas rupiah) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp181.319.177,00 (seratus delapan puluh satu tiga ratus sembilan belas

Hal. 88 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan jumlah pinjaman kredit pensiunan dengan nomor loan/pinjaman LD2221188912 tanggal 30 Juli 2022 dengan rincian: jumlah Kredit yaitu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tenor selama 157 (seratus lima puluh tujuh) bulan dengan angsuran sebesar Rp1.185.119,03 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah tiga sen) yang berjalan hingga angsuran ke-7 (tujuh) pada angsuran ke 8 (delapan) tanggal 1 Maret 2023 tidak terbayarkan lagi dengan memiliki sisa pokok hutang Rp94.089.951,00 (sembilan puluh empat juta delapan puluh sembilan ratus lima puluh satu rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

Menimbang bahwa Hardi mengajukan kredit di BSI KCP Takalar meskipun masih memiliki hutang di Bank BRI Cabang Pare-Pare dengan sisa pokok hutang pada tanggal 15 Mei 2025 sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), dan terhadap pengajuan kredit atas nama Hardi tersebut diketahui ada Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang diketahui palsu tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Pare-Pare, Informasi yang dicantumkan pada surat tersebut tidak sesuai dengan data yang ada pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;

- a. Format yang tidak sesuai yang dimana pada bagian Kop Surat tidak sesuai SOP pada Bank BRI;
- b. Nomor Surat dan kode surat tersebut tidak teregister pada Bank BRI Cabang Pare-Pare;
- c. Pada data nasabah rekening yang dicantumkan bukan merupakan rekening pinjaman yang dimana berdasarkan SOP pada Bank BRI untuk Surat Keterangan Lunas yang dicantumkan pada data nasabah harusnya nomor rekening pinjaman;
- d. Untuk pejabat yang bertanda tangan pada surat bukan merupakan pejabat dari Bank BRI pada tahun tersebut dikarenakan yang menjabat pada saat itu yaitu Joni Aryanto;

Menimbang bahwa terhadap pengajuan kredit pensiunan atas nama Hardi telah dilaksanakan survei sesuai kesepakatan dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya di Kabupaten Gowa, sedangkan Hardi adalah pegawai yang bertempat tinggal di Kota Pare-Pare;

Menimbang bahwa jumlah pinjaman kredit pensiunan atas nama Nurliah pada Bank BSI KCP Takalar dengan Nomor Loan/Pinjaman: LD2208238600 yaitu sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta

Hal. 89 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 23 Maret 2022, dengan tenor 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan angsuran Rp3.037.293,51 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) berjalan lancar hingga angsuran ke-12 (dua belas) pada angsuran ke-13 (tiga belas) tanggal 1 Maret 2023 tidak pernah terbayarkan lagi dengan sisa pokok hutang Rp253.702.085,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan *outstanding* terakhir;

Menimbang bahwa pada berkas pengajuan kredit nasabah Nurliah terdapat dokumen tambahan berupa surat keterangan penghasilan lainnya karena nasabah atas nama Nurliah mengajukan pinjaman dengan platform maksimal dengan mencantumkan surat keterangan penghasilan lain atas nama orang lain yaitu Terdakwa II;

Menimbang bahwa atas pencairan kredit pensiun Nurlia, Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle dan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya masing-masing mendapat keuntungan sejumlah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa data 6 (enam) nasabah tersebut diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kemudian direferensikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, selaku *sales force* Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku Pegawai Bank BSI KCP Takalar;

Menimbang bahwa Prosedur pengajuan dan pencairan Kredit Pensiun pada Bank BSI KCP Takalar, untuk pengajuan kredit dilakukan oleh Marketing yang mengumpulkan dokumen-dokumen berupa:

- KTP Suami/Istri.
- Kartu Keluarga.
- SK Pensiun.
- Ampra Gaji/Slip Gaji Pensiun.
- Mutasi Rekening 3 bulan terakhir.
- NPWP;

serta melakukan survei yang meliputi tempat tinggal Pemohon dan memastikan terkait data Pensiun Pemohon di Taspen, kemudian berkas pengajuan dan dokumen diajukan kepada Branch Manager untuk dilakukan *approval*, kemudian dokumen tersebut diinput pada aplikasi WISE oleh Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku CBRM untuk dilakukan pengecekan oleh verifikator setelah pencocokan data fisik dan yang ada pada sistem telah sesuai dan disetujui oleh verifikator maka dilakukan akad kredit kemudian pencairan dana;

Hal. 90 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun Tahun 2023 Bank BSI KCP Takalar yang dilakukan oleh Saksi Arif Pribadi dan tim diketahui Bank BSI KCP Takalar mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.710.155.489,89 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah seratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan delapan puluh sembilan sen);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Hasbi ditemukan fakta bahwa Hardi S., S.E. masih memiliki utang di Bank BRI Cabang Pare-Pare dengan sisa pokok hutang sejumlah Rp144.042.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak pernah dilakukan pelunasan namun kemudian diketahui terdapat Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dari Bank BRI Cabang Pare-Pare meskipun Bank BRI Cabang Pare-Pare tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, dan Saksi Muhammad Hasbi telah pula memberikan keterangan di persidangan mengenai palsunya surat tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan serta keterangan Terdakwa I diketahui pula apabila Terdakwa I adalah orang yang mengirim dokumen-dokumen keperluan pengajuan kredit Hardi kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya melalui whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Makkasau, S.Sos. dan Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siana yang saling bersesuaian kemudian ditemukan fakta bahwa pencairan kredit atas nama H. Makkasau dilakukan tanpa pernah diajukan oleh Saksi H. Makkasau, S.Sos., sehingga proses penandatanganan berkas, survei di rumah Terdakwa I, tanda tangan akad, dan pencairan dilakukan oleh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siana yang berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau, S.Sos., dan atas perbuatannya, Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siana menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa III, yang juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III adalah orang yang menyarankan untuk mencari orang lain yang akan berpura-pura menjadi Saksi H. Makkasau, S.Sos., yang menunjukkan perbuatan sadar antara Terdakwa I dan Terdakwa III dalam proses pengajuan kredit Saksi H. Makkasau, S.Sos. tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengumpulkan 6 (enam) orang untuk menjadi nasabah kredit pensiun Bank BSI KCP Takalar untuk direferensikan ke Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya yang kemudian direferensikan lagi ke Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle,

Hal. 91 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pegawai dari bank BSI KCP Takalar agar proses pengurusan kredit bisa dilaksanakan, kemudian Para Terdakwa telah melakukan upaya-upaya tertentu seperti membuat Surat Keterangan Lunas dengan nomor: 0108-KC/XIV/SK/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang telah dinyatakan palsu oleh Saksi Muhammad Hasbi di persidangan, begitu juga melakukan survei yang tidak sesuai tempat tinggal nasabah H. Makkasau, S.Sos., Radeng, dan Hardi, dan Para Terdakwa telah pula mengajukan kredit pensiun atas nama H. Makkasau, S.Sos. dengan menyuruh Saksi Mappa, S.E. Alias Mappa Somba Alias Dg. Siama untuk berpura-pura H. Makkasau, S.Sos., dalam proses penandatanganan berkas, survei, maupun pencairan dana, dan hasil berkas yang telah dibuat dengan cara manipulasi tersebut di-input ke dalam aplikasi Wise untuk dapat dilakukan verifikasi sehingga dapat diajukan dana kredit pensiun yang kemudian dicairkan oleh nasabah di BSI KCP Takalar oleh karena itu perbuatan unsur "menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melakukan sendiri tindak pidana" merujuk pada seseorang yang secara langsung dan aktif melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang, sedangkan melakukan "tindak pidana dengan perantara alat" adalah misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal "menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan" memiliki makna adalah seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan,

Menimbang bahwa yang dimaksud "yang turut serta melakukan" adalah dua orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu melakukan tindak pidana meskipun tidak mesti semua pelaku melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

Hal. 92 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain;

Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) dapat diidentifikasi berdasarkan teori dan yurisprudensi ke dalam dua syarat, yaitu:

1. Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*);
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah diuraikan peran masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam mengumpulkan nasabah dan kemudian data 6 (enam) nasabah yang diperoleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut kemudian direferensikan kepada Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya, selaku *sales force*, untuk direferensikan lagi kepada Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle selaku Pegawai Bank BSI KCP Takalar untuk di-input ke dalam aplikasi *Wise* untuk dapat dilakukan verifikasi sehingga dapat diajukan dana kredit pensiun yang kemudian dicairkan oleh nasabah di BSI KCP Takalar, dan agar dapat terpenuhinya perbuatan tersebut telah dilakukan pula pencatatan palsu pada proses pengumpulan dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H. bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang didakwakan kepada Para Terdakwa merupakan delik *propria* sehingga subjek deliknya adalah delik khusus yang ada batasannya karena subjeknya hanya 3 (tiga) komponen yaitu Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional dan tidak tepat kalau ada pihak lain atau Broker yang disematkan sebagai subjek hukum, sehingga peran orang yang tidak termasuk subjek pada delik khusus tersebut hanya dapat melakukan pembantuan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam penjelasan Pasal 20 huruf c KUHP telah disebutkan bahwa yang dimaksud "turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur tindak pidana walaupun diancam dengan pidana yang sama. Sehingga perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai suatu kesatuan;

Hal. 93 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Menimbang bahwa peran Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III di sini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait sehingga tindak pidana dapat terjadi. Hal ini sesuai dengan apa yang disebut oleh sebagai Satochid Kartanegara *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, tidak hanya antar Para Terdakwa sendiri tetapi juga oleh antar Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang diketahui merupakan Pegawai Bank Syariah;

Menimbang bahwa turut serta melakukan tindak pidana pada intinya merupakan *twee of meer* (dua orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu) melakukan tindak pidana meskipun tidak mesti semua pelaku melakukan tindak pidana selama ada dua kesengajaan, begitu pula R. Soesilo juga menggambarkan bahwa dalam perbuatan turut serta kedua orang yang melakukan perbuatan pidana sama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan anasir-anasir dari Pasal pidana yang didakwakan, sehingga pendapat ahli yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan perbuatan turut serta dan lebih tepat disebut sebagai pembantuan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 20 huruf c KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya, dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, begitu pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Hal. 94 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan peralihan yang menyebutkan bahwa apabila perkara pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dapat memberikan alasan yang logis terhadap hal itu ataupun dengan cara mengajukan alat bukti untuk dapat mendukung sangkalan tersebut, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam alat bukti yang diajukan dalam persidangan apakah akan menerima atau mengesampingkannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang didasari atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan 1 (satu) orang ahli untuk mendukung sangkalannya yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah di persidangan, begitu pula Terdakwa III telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga bukti surat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan Saksi Elvira Anita yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, begitu pula Saksi Abdi Makmur yang diajukan oleh Terdakwa III juga telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa III dan terhadap keterangan saksi-saksi serta bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat membebaskan dari Para Terdakwa dan menguatkan sangkalan dari Para Terdakwa, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan membuktikan dakwaan penuntut umum secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan unsur di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan pula Ahli, Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H., yang pada keterangannya menguraikan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan delik *propria* yang subjeknya terbatas yakni Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah saja, sehingga orang yang bukan

Hal. 95 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dalam Pasal tersebut, melainkan hanya dapat dikenakan delik pembantuan saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Majelis Hakim menilai jika perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini memiliki kualitas subjek yang berbeda dengan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle yang diketahui merupakan Pegawai Bank Syariah, hanya saja perbuatan Saksi Mantasiah Alias Dg Baji Binti Haya dan Saksi Nur Aslam, S.H. alias Aslam bin Kulle tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanya dapat terjadi karena adanya perbuatan materiil dari Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Pasal yang mengatur perbuatan serta merta tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus dilengkapi delik pokok dalam hal ini Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga hadirnya Pasal 20 huruf c KUHP dalam hal ini merupakan bentuk perluasan dapat dipidanya perbuatan seseorang (*tatbestandsausdehnungsgrun*);

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon agar dipulihkan harkat dan martabatnya yang mana permohonan tersebut berkaitan erat rehabilitasi sebagai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya berhak diperoleh apabila Para Terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak diajukan terhadap putusan pemidanaan sehingga pembelaan tersebut dinilai tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada negara tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan: "siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak;

Hal. 96 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa III juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim yang hasilnya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pedoman pemidanaan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pasal 54 KUHP, yang hasilnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama NUR ASLAM;
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan PT. EKA AKAR JATI dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama MANTASIAH;
- c. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
- d. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MUH. AMIR;
- e. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MAKKASAU, S.Sos;
- f. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. RADENG;
- g. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. ABDUL RAJAB;
- h. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. HARDI;
- i. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. NURLIAH;
- j. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H.

Hal. 97 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. AMIR tanggal 13 September 2022;

- k. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. HARDI. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;
- l. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. RADENG tanggal 19 Januari 2022;
- m. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MAKKASAU, S.Sos tanggal 03 September 2018;
- n. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MUHAMMAD AMIR, S.Sos.,M.Si tanggal 25 Oktober 2021;
- o. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HARDI. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;
- p. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HJ. NURLIAH tanggal 15 Mei 2017;

yang telah disita dari Saksi Nuryadin, S.H., yang diperoleh untuk keperluan pemeriksaan dari Bank BSI KCP Takalar maka dikembalikan kepada Bank BSI KCP Takalar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- q. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama NURLIAH dengan nomor seri 229417;
- r. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama HARDI dengan nomor seri 229444;
- s. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama RADENG dengan nomor seri 229438;
- t. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 98 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 20 huruf c KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 361 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ita Alwi, S.Sos., alias Ita binti Alwi**, Terdakwa II **A.M. Husni Ma'mun Nuh alias Andi Husni bin Ma'mun Nuh**, dan Terdakwa III **Widya Andani Makmur alias Tuti alias Widya Dg Puji binti Makmur Pagiling** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana dengan Pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ketetapan dan Penugasan (SKPP) atas nama NUR ASLAM;
 - b. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan PT. EKA AKAR JATI dengan nomor 251/GM-EKA/MG/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 atas nama MANTASIAH;
 - c. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Investigasi Pembiayaan Pensiun di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Takalar tahun 2023;
 - d. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MUH. AMIR;
 - e. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. H. MAKKASAU, S.Sos.;
 - f. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. RADENG;
 - g. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. ABDUL

Hal. 99 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJAB;

- h. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. HARDI;
 - i. 1 (satu) bundel Akad Kredit dan berkas pengajuan kredit a.n. NURLIAH;
 - j. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank Sulselbar a.n. H. MUH. AMIR tanggal 13 September 2022;
 - k. 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Lunas Bank BRI a.n. HARDI. S, S.E. tanggal 01 Agustus 2022;
 - l. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. RADENG tanggal 19 Januari 2022;
 - m. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MAKKASAU, S.Sos tanggal 03 September 2018;
 - n. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. H. MUHAMMAD AMIR, S.Sos., M.Si tanggal 25 Oktober 2021;
 - o. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HARDI. S., S.E. tanggal 14 Februari 2019;
 - p. 1 (satu) lembar *fotocopy* SK Pensiun a.n. HJ. NURLIAH tanggal 15 Mei 2017;
- Dikembalikan kepada Bank BSI KCP Takalar;
- q. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7190561865 atas nama NURLIAH dengan nomor seri 229417;
 - r. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7200260516 atas nama HARDI dengan nomor seri 229444;
 - s. 1 (satu) rangkap buku rekening Bank BSI dengan nomor 7198042913 atas nama RADENG dengan nomor seri 229438;
 - t. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052041088875;
 - u. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 4043052039575784;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, oleh Nur Afiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ijmatul Murtika, S.H., M.Kn., dan Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 100 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, serta dihadiri oleh Muh. Ashabul Kahfi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ijmatul Murtika, S.H., M.Kn.

Nur Afiah, S.H., M.H.

Muh. Aldhyansah Dodhy Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arif

Hal. 101 dari 101 hal. Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)